MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

36, Avenue Pape Jean Paul II
01 BP 302 ; COTONOU
Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

@@@@@@

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

@@@@@@

DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE ET DES ETUDES

@@@@@@

SOMMAIRE DE LA POLITIQUE FISCALE

Edition 2025

AVANT PROPOS

Chers contribuables et usagers

En ce début de nouvelle année 2025, je tiens à vous renouveler mes vœux de bonne santé physique et financière à vous et à vos proches. L'année 2024 a été pour la DGI, une année de consolidation dans la mobilisation de ses recettes, malgré la situation conjoncturelle sous-régionale et internationale peu favorable. Ceci, grâce à vos diverses contributions fiscales et au comportement civique dont vous avez fait preuve tout au long de l'année.

Depuis 2016, la DGI s'est engagée à faire du contribuable son principal allié en le mettant au cœur de l'ensemble des réformes mises en œuvre. C'est pour cela que cette année 2025 qui constitue la troisième année de mise en œuvre du plan d'orientation stratégique de l'Administration fiscale (POSAF 2023-2027), la DGI va poursuivre l'extension de son système de gestion aux centres des impôts des petites entreprises (CIPE) pour le bonheur de nos contribuables.

Pour cette nouvelle année 2025, la DGI est heureuse de mettre à la disposition de tous ses contribuables-clients la huitième édition du Sommaire de la Politique Fiscale. Cette nouvelle édition est actualisée en mettant en avant les principales modifications apportées par la loi n°2024-34 du 12 décembre 2024 portant loi des finances pour la gestion 2025.

Le Sommaire de la politique fiscale fournit une représentation synthétique du système fiscal intérieur en vigueur dans un langage assez simple et facile à comprendre. Faut-il souligner que ce document ne se substitue pas au Code Général des Impôts (CGI), mais, vous offre la possibilité de parcourir assez rapidement et dans un langage clair et concis, l'essentiel de la fiscalité intérieure du Bénin et les principales mesures nouvelles de cette année 2025.

Excellente lecture et bon usage du Sommaire de la Politique Fiscale.

Je vous remercie

Nicolas YENOUSSI

LISTE DES ACRONYMES

AIB	:	Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices
BCEAO	:	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
CA	:	Chiffre d'Affaires
CAF	:	Coûts Assurance Fret
CDCB	:	Caisse de Dépôts et Consignation du Bénin
CGA	:	Centre de Gestion Agréé
CGI	:	Code Général des Impôts
CNF	:	Contribuables Non connus du Fisc
CNSS	:	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CREPMF	:	Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers
CV	:	Chevaux-Vapeur
DGD	:	Direction Générale des Douanes
DGI	:	Direction Générale des Impôts
DGTCP	:	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
DPSE	:	Direction de la Planification Stratégique et des Etudes
FCFA	:	Franc de la Communauté Financière Africaine
GIE	:	Groupement d'Intérêt Économique
IBA	:	Impôt sur les Bénéfices d'Affaires
IFU	:	Identifiant Fiscal Unique
IRCM	:	Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers
IRF	:	Impôt sur les Revenus Fonciers
IS	:	Impôt sur les Sociétés
ITS	:	Impôt sur les Traitements et Salaires
LF	:	Loi de Finances
MECeF	:	Machine Électronique Certifiée de Facturation
OHADA	:	Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
ONG	:	Organisation Non Gouvernementale
RFU	:	Registre Foncier Urbain
SA	:	Société Anonyme
SARL	:	Société à Responsabilité Limité
SAS	:	Société par Actions Simplifiées
SCS	:	Société en Commandite Simple
TAFA	:	Taxe sur les Activités Financières et Assurances
TEOM	:	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
TFU		Taxe Foncière Unique
TPS	:	Taxe Professionnelle Synthétique
TPVI		Taxe sur les Plus-Values Immobilières
TVA	:	Taxe sur la Valeur Ajoutée
TVM	:	Taxe sur les Véhicules à Moteur
UEMOA	:	Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
VPS	:	Versement Patronal sur Salaires
ZES	:	Zone Economique Spéciale

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Barème d'imposition de l'impôt sur les Traitements et Salaires 12

Tableau 2 : Détermination des avantages en nature pour les employés de maison..... 13

Tableau 3 : Calcul du prélèvement CNF 15

Tableau 4 : Barème d'imposition de la TVM..... 18

Tableau 5 : Synthèse des autres taxes sur le patrimoine..... 20

Tableau 6 : Droit fixe de la contribution des patentes 24

Tableau 7 : Droit fixe spécifique de la contribution des patentes pour les importateurs et/ou exportateurs 25

Tableau 8 : Droit proportionnel de la contribution des patentes 26

Tableau 9 : Tarif de taxation a la contribution des licences 28

Tableau 10 : Barème d'imposition de la contribution sur la vente de services de communications électroniques 37

Tableau 11 : Synthèse des taux et produits soumis à la taxe sur les produits spécifiques 39

TABLEAU 12 : Synthèse des autres impôts indirects 41

Sommaire

INTRODUCTION 1
1 Impôts sur le revenu 2
1.1 Impôt sur les Sociétés 2
1.2 Impôt sur les bénéfices d'affaires 4
1.3 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers 7
1.4 Impôt sur les revenus fonciers 9
1.5 Taxe sur les plus-values immobilières 10
1.6 Impôt sur les traitements et salaires 11
1.7 Retenues à la source 13
1.8 Prélèvement libératoire sur les ventes d'hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées 15
2 Taxes sur le patrimoine 15
2.1 Taxe Foncière Unique 15
2.2 Taxe sur les Véhicules à Moteur 18
2.3 Autres taxes sur le patrimoine 20
3 Autres impôts directs et taxes assimilées 22
3.1 Taxe Professionnelle Synthétique 22
3.2 Versement Patronal sur Salaires 23
3.3 Contribution des patentes 24
3.4 Contribution des licences 28
3.5 Taxe de Développement du Sport 28
3.6 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 29
4 Taxes sur le chiffre d'affaires 29
4.1 Taxe sur la valeur ajoutée 29
4.2 Taxe sur les activités financières et assurances 35
4.3 Taxe sur les jeux de hasard 36
4.4 Contribution sur la vente de services de communications électroniques 36
5 Droits d'accises 37
5.1 Taxe sur les produits spécifiques 38
5.2 Taxe spécifique unique sur les produits pétroliers 40
5.3 Taxe sur les véhicules de tourisme 40
6 Autres impôts indirects 41
7 Droits d'enregistrement et de timbre 47
7.1 Droits d'enregistrement 47
7.2 Droits de timbre 51
8 Principaux régimes dérogatoires 54
8.1 Code des investissements 54
8.2 Codes minier et pétrolier 56
8.3 Code de l'électricité 59
8.4 Zone Économique Spéciale (ZES) 61

INTRODUCTION

Le Sommaire de la Politique Fiscale constitue une représentation synthétique et actualisée du système fiscal béninois. Il a l'avantage de proposer, dans un seul document, une revue actualisée des principaux impôts et taxes en vigueur au Bénin, tout en exposant les principales modalités et dispositions spécifiques à chacun de ces derniers.

Il est à noter que le présent document ne se veut pas une revue exhaustive de l'ensemble de la législation fiscale, en termes de détails tels que contenus dans le Code Général des Impôts, mais plutôt un résumé succinct de la législation fiscale intérieure. Le lecteur désirant obtenir plus d'informations trouvera, tout au long du document, des références explicites au Code Général des Impôts (CGI).

Ce document présente les principaux types d'impôts se rapportant aux recettes intérieures. Chacun des impôts et taxes est abordé en traitant des thèmes suivants :

- critères d'assujettissement ;
- exemptions et exonérations ;
- assiette fiscale et taux ou barème d'imposition ;
- mode de perception de l'impôt.

Le cadre du document se limite à la fiscalité intérieure. Toutefois, pour les régimes dérogatoires, un aperçu des droits d'entrées est évoqué.

1 Impôts sur le revenu

1.1 Impôt sur les Sociétés[1]

1.1.1 Contribuables assujettis

Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales, désignées à l'article 3 du code général des impôts (CGI), dénommé Impôt sur les Sociétés (IS). Les contribuables assujettis sont définis selon leur forme, selon leurs activités et selon que le contribuable ait formulé l'option[2]. Les SA, SAS, SARL, SCS y compris celles à associé unique personne physique, sont d'office à l'Impôt sur les Sociétés (IS), quel que soit leur chiffre d'affaires.

L'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en république du Bénin ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Bénin par une convention internationale visant l'élimination des doubles impositions.

L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente. Le bénéfice imposable est le bénéfice fiscal net obtenu sur la base du résultat comptable après la réintégration des charges non déductibles au plan fiscal et la déduction des produits non soumis à l'impôt[3].

1.1.2 Exonérations

Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

- ✓ les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;
- ✓ les offices d'habitations économiques ;
- ✓ les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit régies par la loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant règlementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin, pour leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution de crédit ;
- ✓ les sociétés de prévoyance, sociétés coopératives agricoles, les associations d'intérêt général agricole, sociétés d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles ;
- ✓ les sociétés de secours mutuels ;
- ✓ les établissements publics de l'État ou des collectivités décentralisées, n'ayant pas un caractère industriel et commercial ;
- ✓ les collectivités locales, les syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
- ✓ les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture et de métiers, lorsqu'elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ;

---

[1] CGI, art.2-53

[2] Il s'agit des personnes morales suivantes : a) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique (GIE) ; b) les sociétés en participation ; c) les sociétés civiles.

[3] Les charges déductibles sont spécifiées à l'article 20 du CGI

- ✓ les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée ;
- ✓ les sociétés d'investissement à capital variable pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
- ✓ les établissements financiers de capital-risque ou financiers d'investissement en fonds propres et les sociétés de capital-risque ou d'investissement en fonds propres pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille. Cette exonération est de quinze (15) ans à compter de la date de création de la société et subordonnée à des conditions bien définies ;
- ✓ les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur division en ce qui concerne les plus-values résultant de l'attribution exclusive aux associés, par voie de partage en nature à titre pure et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation ;
- ✓ les sociétés d'exploitation agricole, de pêche et d'élevage ;
- ✓ la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ainsi que toute filiale créée assurant une mission d'intérêt général.

1.1.3 **Assiette fiscale et taux d'imposition**

Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé comme suit :

- 25% du bénéfice imposable pour les écoles privées d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel et les personnes morales ayant une activité industrielle, à l'exception des industries extractives ;
- 20% du bénéfice imposable pour les personnes ayant exclusivement une activité de négoce d'œuvres d'art (art 145, CGI) ;
- 30 % du bénéfice imposable pour les personnes morales autres que celles énumérées ci-dessus.

Pour les sociétés bénéficiant d'une convention minière ou pétrolière, le taux de l'impôt est déterminé par cette convention ; ce taux ne peut toutefois pas être inférieur au taux de droit commun.

Le montant de l'impôt ne peut être inférieur à un minimum de perception égal à : (i) 10 % des produits encaissables pour les sociétés à prépondérance immobilière au sens de l'article 101 du CGI ; (ii) 3% des produits encaissables pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ; (iii) 0,5% des produits encaissables pour les personnes ayant exclusivement une activité de négoce d'œuvres d'art (art 145, CGI); et (iv) 1 % des produits encaissables dans tous les autres cas. Dans tous les cas, l'impôt ne peut être inférieur à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

En ce qui concerne le commerce de véhicules d'occasion et de certains produits de grande consommation, le montant et les modalités de perception de l'impôt minimum sont fixés par voie réglementaire. Pour les véhicules d'occasion, cet impôt minimum dû par l'importateur et exigible par véhicule vendu est libératoire.

Pour les stations-services, le montant minimum de l'impôt ne peut être inférieur à celui obtenu par application d'un taux unique de 0,60 francs par litre au volume des produits

pétroliers vendus. Dans tous les cas, l'impôt ne peut être inférieur à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.

1.1.4 **Paiement de l'impôt**

Les paiements doivent être effectués au plus tard le 10 des mois de mars, juin, septembre, décembre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de l'impôt dû l'année précédente.

Toutefois, l'acompte du 10 mars sera provisoirement calculé sur la base de l'impôt (dû ou acquitté) au titre de l'avant-dernier exercice si les résultats de l'exercice précédent ne sont pas disponibles. Il est majoré de 4000 FCFA comptant pour la taxe radiophonique et télévisuelle payable lors du versement de l'acompte du 10 mars prévu à l'article 51 du CGI. Le montant de l'acompte du 10 mars doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l'objet d'une régularisation sur la base du dernier exercice.

Le solde de l'impôt dû au titre de l'année est acquitté le jour du dépôt de la déclaration annuelle.

Encadré 1 : Dépôt des états financiers pour certains secteurs spécifiques

A partir de l'exercice 2024, en vertu du point « a » du premier alinéa de l'article 50 du CGI, les établissements de crédit et de microfinance, les acteurs des marchés financiers, les sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale et les entités à but non lucratif non assujetties au système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), doivent établir et présenter leurs états financiers conformément au référentiel comptable applicable à leurs secteurs d'activité

1.2 **Impôt sur les bénéfices d'affaires**[4]

1.2.1 **Contribuables assujettis**

L'impôt sur les bénéfices d'affaires (IBA) est un impôt annuel unique qui frappe les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui accomplissent habituellement, pour leur propre compte, une activité à caractère lucratif. Il est déterminé en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés au Bénin ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la république du Bénin par une convention internationale relative aux non doubles impositions, dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du CGI.

Sont imposables au titre de l'impôt sur les bénéfices d'affaires :

- ✓ les bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux ;
- ✓ les bénéfices réalisés par les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales ;
- ✓ les bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;
- ✓ les produits des droits de propriété intellectuelle ou industrielle ;
- ✓ d'une manière générale, les bénéfices et revenus de toutes opérations ou exploitations lucratives, perçus de manière habituelle ou exceptionnelle, ne se rattachant pas à des revenus soumis à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS), à l'impôt sur le revenu

[4] CGI, art.54-67

des capitaux mobiliers (IRCM), à l'impôt sur les revenus fonciers (IRF) ou à la taxe sur les plus-values immobilières (TPVI) ;

- ✓ les revenus provenant de la location d'un établissement commercial et industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
- ✓ les revenus provenant des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ;
- ✓ les revenus provenant de l'achat d'immeuble en vue de les revendre, de manière habituelle ;
- ✓ les revenus provenant du lotissement en vue de la vente de terrains.
- ✓ personnellement les associés des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés et les indivisaires pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou à leurs parts dans l'indivision.[5]

1.2.2 **Exonérations**

Sont exonérés de l'impôt sur les bénéfices d'affaires

- ✓ les activités d'exploitation agricole, d'élevage et de pêche ;
- ✓ les revenus des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
- ✓ les revenus des musiciens, comédiens et autres artistes pour leur prestation ;
- ✓ les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois ans auprès des entreprises de capital-risque ;
- ✓ les gains retirés de la pratique des jeux de hasard ;
- ✓ les contribuables relevant de la taxe professionnelle synthétique.

1.2.3 **Assiette fiscale et taux d'imposition**

Les bénéfices passibles de l'impôt sur les bénéfices d'affaires sont déterminés et payés d'après les règles fixées en matière d'impôt sur les sociétés. L'impôt est calculé par application à la base d'imposition du taux de 30 %. Ce taux est réduit à 25 % pour les établissements privés d'enseignements scolaire, universitaire, technique et professionnel et à 20% pour les personnes ayant exclusivement une activité de négoce d'œuvres d'art[6].

Le montant de l'impôt ne peut être inférieur à un minimum de perception égal à 1,5 % des produits encaissables tels que définis à l'article 47 du CGI.

Par dérogation, le minimum de perception est égal à 3% des produits encaissables pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ; à 10 % des produits encaissables pour les entreprises à prépondérance immobilière au sens de l'article 101 paragraphe 2 du CGI et à 0,5% des produits encaissables pour les personnes ayant exclusivement une activité de négoce d'œuvres d'art en vertu de l'article 145 du CGI.

Le montant et les modalités de perception de l'impôt minimum sont fixés par voie règlementaire en ce qui concerne le commerce de véhicules d'occasion et de certains produits de grande consommation. Pour les véhicules d'occasion, cet impôt minimum dû par l'importateur et exigible par véhicule vendu est libératoire. Ce qui signifie que cet impôt

[5] Sous réserve des dispositions de l'article 101 paragraphe 2,

[6] Article 145 du CGI 2025

minimum vient en remplacement de l'impôt sur les bénéfices d'affaires pour cette catégorie de contribuables.

L'impôt minimum ne peut en aucun cas être inférieur à cinq cent mille (500.000) francs FCFA.

Pour les gérants de stations-services, le minimum de perception ne peut être inférieur à celui obtenu par application d'un taux unique de 0,60 francs par litre des produits pétroliers vendus. Dans tous les cas l'impôt minimum de cette catégorie de contribuable ne peut être inférieur à 250.000 FCFA.[7]

Le montant de l'Impôt sur les Bénéfices d'Affaires (IBA) est réduit de moitié pour : (i) les personnes travaillant chez elles, soit à la main soit à l'aide de la force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'elles opèrent exclusivement à façon, pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'elles n'utilisent pas d'autre concours que celui de leur conjoint, de leur père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix-huit (18) ans, avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé ; et (ii) les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au présent paragraphe.

1.2.4 **Paiement de l'impôt**

Les paiements doivent être effectués au plus tard le 10 des mois de mars, juin, septembre, décembre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de l'impôt dû l'année précédente.

Toutefois, l'acompte du 10 mars sera provisoirement calculé sur la base de l'impôt (dû ou acquitté) au titre de l'avant-dernier exercice si les résultats de l'exercice précédent ne sont pas disponibles. Il est majoré de 4000 FCFA comptant pour la taxe radiophonique et télévisuelle payable lors du versement de l'acompte du 10 mars prévu à l'article 51 du CGI. Le montant de l'acompte du 10 mars doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l'objet d'une régularisation sur la base du dernier exercice.

Le solde de l'impôt dû au titre de l'année est acquitté le jour du dépôt de la déclaration annuelle.

Les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés effectuent pour le compte de leurs associés le paiement de l'impôt sur les bénéfices d'affaires dans les conditions prévues à l'article 51 du CGI.

Les bénéfices d'affaires perçus à titre professionnel et habituel doivent être constatés par une comptabilité d'engagement conforme au droit comptable en vigueur. Toutefois, les contribuables exerçant une profession libérale, une activité non commerciale ou gérant des revenus de propriété intellectuelle ou industrielle qui désirent déterminer leur revenu imposable suivant une comptabilité de caisse doivent exercer une option avant le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande et est reconductible tacitement, sauf dénonciation avant le 30 novembre de la deuxième année. Lorsque le contribuable réalise simultanément les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices tirés des professions

[7] Ces dispositions sont applicables aux distributeurs non importateurs de produits pétroliers, s'approvisionnant auprès des entreprises importatrices agréées, et pratiquant les prix homologués au même titre que les stations-services

non commerciales, les résultats de ces opérations, sont déterminés suivant les règles spécifiques.

1.3 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers[8]

1.3.1 Contribuables assujettis

L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique sur les revenus des valeurs mobilières ; les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ; les plus-values de cessions de valeurs mobilières ; perçus par une entreprise exploitée ou par une personne domiciliée au Bénin. Il fait l'objet de retenue à la source par les personnes qui versent lesdits revenus.

Sont soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :

- ✓ les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature distribués par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- ✓ les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ayant leur siège social au Bénin, dont le capital n'est pas divisé en actions ;
- ✓ le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées aux deux points précédant effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;
- ✓ les rémunérations versées aux administrateurs généraux ou aux membres des conseils d'administrations des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées en application des articles 431 et 501 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales, à l'exception de celles versées au titre des emplois salariés ;
- ✓ les revenus versés aux non-membres des systèmes financiers décentralisés de type coopératif et aux adhérents des systèmes financiers décentralisés de type mutualiste n'ayant pas acquis au moins une part sociale ;
- ✓ les revenus versés aux membres des Conseils d'administration des organismes et associations à but non lucratif ;
- ✓ les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;
- ✓ les rémunérations occultes autrement dit les rémunérations versées par une entreprise qui ne révèle pas l'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
- ✓ les charges non déductibles au titre de l'impôt sur les sociétés et qui ont été réellement versées directement ou indirectement à un associé ou à une société membre du même groupe[9], que ces charges aient été réintégrées par le contribuable ou rectifiées par l'administration fiscale ;
- ✓ les bénéfices et réserves, capitalisés ou non, des personnes morales en situation de cessation d'entreprise ;
- ✓ les plus-values des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières ;
- ✓ les bénéfices des établissements stables imposables à l'impôt sur les sociétés, réputés distribués au titre de chaque exercice à des sociétés non-résidentes ;

[8] CGI, art.68-100

[9] CGI, art. 45 paragraphe-2

- ✓ le montant global des commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, gratifications et toutes autres rémunérations versées directement ou indirectement, par les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité ;
- ✓ les intérêts, arrérages et tous autres produits ;
- ✓ les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés commerciales ayant pouvoir d'émettre des obligations ;
- ✓ les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations des communes, départements, établissements publics ainsi que des sociétés et entreprises désignées aux deux points précédents.

1.3.2 **Exonérations**

Les exonérations et exemptions de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sont présentées aux articles 72 à 80 du CGI. Ces exonérations sont relatives :

- aux revenus des valeurs mobilières ;
- à l'amortissement de capital ;
- à la distribution sous forme d'augmentation de capital ;
- aux fusions, scissions et apports partiels d'actifs ;
- au régime des sociétés mères et filiales ;
- aux sociétés de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ;
- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Sociétés d'investissement et de capital risque ;
- à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin ;
- aux répartitions présentant pour les associés ou actionnaires, le caractère de remboursement d'apport ou de primes d'émission ;
- aux revenus des créances, dépôts et cautionnements.

1.3.3 **Assiette et barème d'imposition**

L'impôt est dû , que les sommes ou valeurs attribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices. Dans les sociétés à associé unique, l'excèdent du fond social sur le capital social est réputé distribué.

La base d'imposition de l'impôt sur les revenus des capitaux mobilier est déterminée pour :

- les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou de conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.
- les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année.
- les parts d'intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d'administration, soit, à défaut de délibération, au moyen d'une déclaration à souscrire dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués.
- les lots, par le montant même du lot.
- les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et celle résultant de l'application du taux d'émission des emprunts.
- les rémunérations de l'administrateur général ou des membres des conseils d'administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.

- les plus-values de cession de valeurs mobilières, par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.
- les bénéfices réputés distribués des établissements stables, par le montant des bénéfices comptables diminué du montant de l'impôt sur les sociétés.
- Pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, par tous les éléments déterminés par l'administration.
- Le montant brut des intérêts arrérages et tous autres produits de valeurs désignées à l'article 71 du CGI.

Le taux de l'impôt est fixé à 15%. Il est réduit à un taux de :

- 5% pour :
    - les dividendes distribués aux associés non-résidents au Bénin à moins qu'une convention visant l'élimination de la double imposition entre le Bénin et le pays desdits associés ne prévoit un taux d'imposition plus favorable. Dans ce cas, la personne bénéficiaire justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif de ces revenus qui ne doivent pas être exonérés d'impôt ;
    - les dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers au sein de l'UEMOA ;
    - les plus-values dégagées lors des cessions d'actions par les particuliers ou les personnes morales non résidentes ;
    - les plus-values dégagées lors des cessions d'obligations ;
- 10% pour :
    - les dividendes autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er de l'article 86 du CGI ;
    - les bénéfices des établissements stables, visés au paragraphe 12 de l'article 69 du CGI ;
- 6% pour les revenus des obligations et pour les lots et primes de remboursements payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations. Toutefois, le Gouvernement est autorisé à fixer par acte réglementaire un taux applicable inférieur à 6% lorsque les obligations ont une durée supérieure ou égale à 5 ans et sont émises pour financer des investissements dans des secteurs prioritaires ;
- 3% pour les revenus des obligations émises par les États membres de l'UEMOA, par les collectivités publiques ou par leurs démembrements, lorsque la durée des obligations est comprise entre 5 et 10 ans ; et 0% lorsque la durée des obligations est supérieure à 10 ans.

1.4 Impôt sur les revenus fonciers[10]

1.4.1 Contribuables assujettis

Les personnes physiques et assimilées qui perçoivent des revenus fonciers ci-dessous cités et les personnes physiques associées de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l'impôt sur les sociétés sont soumises à l'impôt sur les revenus fonciers.

Les revenus fonciers imposables sont les suivants :

[10] CGI, art.101-107

- les revenus des propriétés bâties telles que maisons et usines, ainsi que les revenus de l'outillage des établissements industriels attachés au fond à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, et les revenus de toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions, à l'exception des revenus des locations meublées ;
- les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et marais salants, ainsi que les loyers des baux à construction ;
- les revenus accessoires provenant notamment de la location du droit d'affiche, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit ;
- les revenus en nature correspondant à la disposition d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu foncier.

1.4.2 **Assiette et barème d'imposition**

L'impôt sur les revenus fonciers est perçu par retenue à la source de 12 % sur le montant brut des loyers. Ce taux est réduit à 10% lorsque le bailleur est soumis à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés. La retenue doit être effectuée par les locataires. Les locataires personnes physiques sont exemptés de la retenue, à l'exception de celles qui louent par l'intermédiaire d'une entité soumise à l'impôt sur les bénéfices.

1.4.3 **Paiement de l'impôt**

Le redevable de l'impôt sur les revenus fonciers est tenu de remettre au plus tard le 10 février de chaque année, au service des Impôts compétent, un état annoté des noms de ses locataires, les loyers perçus l'année précédente ainsi que les retenues qui ont été pratiquées sur ces loyers. Pour les revenus n'ayant pas fait l'objet d'une retenue, l'impôt est payé à l'appui de cet état.

L'impôt sur les revenus fonciers est payé en quatre (4) acomptes comme en matière d'impôt sur les bénéfices d'affaires. Les retenues prévues sont imputées sur le montant des acomptes.

L'impôt sur les revenus fonciers est majoré d'une redevance de quatre mille (4 000) francs, au profit de la Société de Radio et Télévision du Bénin.

1.5 **Taxe sur les plus-values immobilières**[11]

1.5.1 **Contribuables assujettis**

La taxe sur les plus-values immobilières (TPVI) est assise sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales à l'occasion de la cession (a) d'immeubles bâtis ou non bâtis ; (b) de droits réels immobiliers ; (c) de titres de sociétés à prépondérance immobilière ; (d) de titres miniers. Les cessions s'entendent par la vente, l'échange, l'apport en société, la distribution de dividendes en nature effectuée par prélèvement d'un immeuble, l'expropriation pour cause d'utilité publique, les donations. La loi de finances, gestion 2023 a apporté une correction selon laquelle la taxe sur les plus-values immobilières n'est désormais due qu'à l'occasion de la cession par les héritiers.

1.5.2 **Exonérations et exemptions**

Sont exemptés de la taxe :

[11] CGI, art.108-118

- ✓ le produit de l'aliénation des immeubles de l'État, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique ayant pour objet l'amélioration de l'habitat, des collectivités et organismes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droit d'enregistrement ;
- ✓ les plus-values de cession des immeubles inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise soumise à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés.

1.5.3 **Base d'imposition, perception et barème d'imposition**

La base d'imposition de la taxe sur la plus-value immobilière est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition de l'immobilier. La valeur d'acquisition ou son estimation est révélée par les actes de toute nature ayant date certaine. A défaut de documents relatifs à l'immeuble et permettant de déterminer sa valeur d'acquisition ou prix d'achat, la plus-value est déterminée à partir de la valeur d'acquisition de référence. Les valeurs d'acquisition de référence sont fixées et révisées périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances.

Pour la cession de droits afférents à un terrain détenu par voie de bail, la valeur d'origine est constituée par le cumul des loyers échus à la date de cession.

Pour les biens ou droits acquis à titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée constitue la valeur vénale de ces biens au jour de l'acquisition gratuite.

Pour les titres miniers reçus directement de l'État, la valeur d'acquisition correspond aux droits qui ont été payés contre l'octroi du titre, conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur et les conventions entre l'État et les titulaires de droits.

Aucune mutation foncière ne peut se faire si le vendeur n'a au préalable justifié du paiement de la taxe lorsque celle-ci est exigible. S'agissant des cessions des titres miniers ou pétroliers, la taxe est retenue et acquittée par le cessionnaire sur la somme versée au cédant.

La taxe est déclarée et payée au moment de l'accomplissement des formalités d'enregistrement des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Le taux de la taxe est fixé à 5 %. Cependant, le montant de la taxe ne peut en aucun cas être inférieur à 1 % du prix de cession. En cas de construction, l'aliénateur est tenu de faire une déclaration détaillée du prix de cession en distinguant la valeur de la parcelle de celle de la construction. La plus-value sur la construction est fixée à 10 % de son prix de cession.

1.6 **Impôt sur les traitements et salaires**[12]

L'assiette fiscale des traitements et salaires se compose des revenus provenant des traitements, émoluments, salaires publics ou privés, rétributions accessoires de toute nature ; des indemnités de fin de carrière ; des rémunérations versées aux dirigeants des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le salaire mensuel imposable inclut les montants bruts des traitements, émoluments, salaires, pécules, gratifications, rétributions des heures supplémentaires, avantages professionnels en argent ou en nature et indemnités de toute sorte, y compris les indemnités de transport. Le revenu imposable est soumis à un barème à taux progressifs.

[12] CGI art. 119-129

Tableau 1 : Barème d'imposition de l'impôt sur les Traitements et Salaires

TRANCHES DE REVENU IMPOSABLE	TAUX APPLICABLES
0 A 60 000 FRANCS CFA	0%
60 001 A 150 000 FRANCS CFA	10%
150 001 A 250 000 FRANCS CFA	15%
250 001 A 500 000 FRANCS CFA	19%
SUPERIEUR A 500 000 FRANCS CFA	30%

Source : CGI

Toutefois, les rémunérations exceptionnelles bénéficient d'une atténuation d'imposition. Sont entendus par rémunérations exceptionnelles : a) les indemnités de fin de carrière et les primes de départ volontaire ; b) les indemnités de préavis et de congés payés dans le cadre d'une rupture de contrat de travail ; c) les treizièmes mois et rémunérations assimilées.

Pour la détermination de l'impôt sur les traitements et salaires : a) il est calculé un impôt sur le salaire moyen des douze (12) derniers mois précédant le versement des rémunérations exceptionnelles, y compris les rémunérations visées ci-dessus ; b) il est multiplié cet impôt moyen par le rapport entre le total des rémunérations perçues au cours du mois (rémunération mensuelle et rémunérations exceptionnelles) et le salaire moyen. Les indemnités de fin de carrière et les primes de départ volontaire bénéficient d'un abattement de 25%.

Le résultat de l'application du barème à taux progressifs subit une majoration au profit de la Société de Radio et de Télévision du Bénin à raison de :

- ✓ 1 000 francs sur le salaire du mois de mars ;
- ✓ 3 000 francs sur le salaire du mois de juin.

Par ailleurs, les salariés dont le montant du revenu imposable n'excède pas la première tranche du barème de l'impôt sont exonérés du prélèvement de trois mille (3 000) francs de juin.

La retenue de l'impôt doit être opérée par toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables au Bénin pour le compte du Trésor public. Les retenues afférentes aux salaires relatifs à un (1) mois déterminé doivent être reversées au plus tard le 10 du mois suivant.

Les dispositions relatives aux avantages en nature sont déclinées dans l'article 123 du CGI.

Encadré 2 : Avantages en nature des employés de maison

Afin de renforcer les mesures d'incitation à la formalisation des employés de maison, les avantages en nature dont bénéficient ces derniers sont pris en compte forfaitairement pour le calcul de leur rémunération mensuelle. Cependant, les avantages en nature sont évalués chaque mois en divisant par deux (2) les tarifs prévus au paragraphe 3 de l'article 123 du CGI.

Le tableau 2 suivant présente pour chaque type d'avantage en nature le montant qui convient.

Tableau 2 : Détermination des avantages en nature pour les employés de maison

Libellés de l'avantage en nature	Valeurs de l'avantage en nature
Logement	7,5% du salaire de base
Electricité	10 000
Eau	2 500
Téléphone	2 500
Nourriture	15 000
Véhicules à 4 roues	7 500
Véhicules à 2 roues	2 500

Source : CGI

1.7 **Retenues à la source**

A l'exception de la retenue de l'impôt opérée directement sur les traitements et salaires, le Code Général des Impôts prévoit certaines retenues s'appliquant à des impôts particuliers.

1.7.1 **Acompte sur impôt assis sur les bénéfices**[13]

L'AIB est un impôt retenu à la source exigible sur :

- ✓ les marchandises importées, y compris celles mises en régime suspensif, à l'exception de celles manifestées en transit et en transbordement ;
- ✓ les achats commerciaux en régime intérieur auprès d'importateurs, de producteurs et de revendeurs effectués à titre onéreux dans un but commercial ou présumé tel par un assujetti à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'Impôt sur les Sociétés (IS) ;
- ✓ tous les paiements faits aux fournisseurs de travaux et de biens et aux prestataires de services par les organismes de l'État, les collectivités locales, les entreprises publiques, les organisations non gouvernementales, les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires, les associations et organismes à but non lucratif nationaux et internationaux, les organismes d'aide au développement ainsi que les missions diplomatiques.

Il est exigible en régime intérieur sur le prix toutes taxes comprises, à l'exception de la TVA, en ce qui concerne les achats et les prestations de services réalisés ; en régime douanier il frappe la valeur en douane majorée de l'ensemble des droits et taxes exigibles, à l'exception de la TVA.

Le taux de l'acompte est fixé à :

- ✓ 1 % pour : les importations de marchandises ; les achats commerciaux et fournitures de travaux réalisés par les entreprises immatriculées à l'identifiant fiscal unique ; les fournitures de travaux, de biens et de services à l'État, aux collectivités locales et aux entreprises publiques et semi-publiques ;
- ✓ 3 % pour les prestations de services réalisées par les personnes immatriculées à l'identifiant fiscal unique ;

[13] CGI, art.130-134

- ✓ 5 % pour les achats commerciaux, les fournitures de travaux et de biens et services à l'État et aux Collectivités locales, aux entreprises publiques, et les prestations de services réalisés par les personnes physiques ou morales non immatriculées à l'Identifiant Fiscal Unique ;
- ✓ 5 % pour les personnes définies aux articles 135 et 256 du CGI à l'occasion de la délivrance des factures normalisées. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par note du Directeur général des Impôts.

Sont dispensés de l'AIB :

- ✓ les ventes par les sociétés distributrices d'eau non conditionnée ;
- ✓ les ventes d'électricité ;
- ✓ les primes d'assurance ;
- ✓ les entreprises nouvelles justifiant qu'elles relèvent de la taxe professionnelle synthétique, au titre de leurs (12) douze premiers mois d'activités ;
- ✓ les personnes physiques ou morales justifiant d'une exonération de l'impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle synthétique ;
- ✓ les ventes de produits pétroliers aux distributeurs ou revendeurs non importateurs de produits pétroliers s'approvisionnant auprès des entreprises importatrices agréées et pratiquant les prix homologués ;
- ✓ les loyers d'immeuble nu ou meublé quel que soit l'usage, soumis à la retenue prévue à l'article 106 du CGI.

1.7.2 Prélèvement sur les opérations commerciales des personnes non connues au fichier des contribuables de la Direction Générale des Impôts[14]

Indépendamment de l'AIB, il est institué un prélèvement sur les importations, les exportations, les ventes et prestations réalisées par les personnes physiques ou morales non connues au fichier des contribuables de la DGI.

Le prélèvement est exigible sur :

- ✓ les marchandises importées ou exportées par les entreprises non connues au fichier de la Direction Générale des Impôts ;
- ✓ les marchandises importées et mises à la consommation au Bénin et dont le connaissement fait l'objet de rectification portant sur la nature du titre entraînant un changement de propriétaire, à l'exception des véhicules neufs et des véhicules d'occasion ;
- ✓ tous les paiements faits aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services visés à l'alinéa 1 de l'article 135 du CGI par les comptables publics, les organismes de l'État, les entreprises publiques et semi-publiques.

Le prélèvement est établi comme suit :

[14] CGI, art.135-140

Tableau 3 : Calcul du prélèvement CNF

Assiette du prélèvement	Taux applicable
Valeur en douane majorée de l'ensemble des droits et taxes exigibles, à l'exception de la TVA, en ce qui concerne les importations ou exportations de marchandises réalisées	10 %
Marchandises importées et mises à la consommation au Bénin et dont le connaissement fait l'objet de rectification portant sur la nature du titre entraînant un changement de propriétaire	10 %
Prix toutes taxes comprises, à l'exception de la TVA, en ce qui concerne les paiements faits aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services par les comptables publics, les organismes de l'État, les entreprises publiques et semi-publiques.	10 %

Source : CGI

1.7.3 **Retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents**[15]

Le législateur a institué une retenue à la source sur les sommes dues aux personnes physiques ou morales non résidentes au Bénin et n'y disposant pas d'établissement stable en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Bénin.

Le taux unique de la retenue est fixé à 20 %. La retenue est opérée par le débiteur de la somme et reversée à la recette des impôts au plus tard le 10 du mois suivant celui de la constatation de la charge.

Sont dispensées de cette retenue, les rémunérations versées en contrepartie des prestations artistiques et culturelles.

1.8 **Prélèvement libératoire sur les ventes d'hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées**[16]

Un prélèvement libératoire égal à 0,3 franc par litre vendu est dû par les entreprises n'ayant pas leur domicile fiscal au Bénin mais qui cèdent directement aux importateurs agréés locaux ou étrangers, les hydrocarbures dont elles disposent dans les bacs édifiés au Bénin. La retenue est opérée par les dépositaires des stocks d'hydrocarbures et reversée à la recette des impôts au plus tard le 10 du mois suivant celui du prélèvement.

2 **Taxes sur le patrimoine**

2.1 **Taxe Foncière Unique**[17]

2.1.1 **Personnes imposables et débiteurs**

La taxe foncière unique (TFU) est due pour l'année entière par le propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition.

[15] CGI, art.141-143

[16] CGI, art.144

[17] CGI, art.151-165

Toutefois, la taxe est due :

- ✓ en cas d'usufruit, par l'usufruitier ;
- ✓ en cas de bail emphytéotique, par le preneur ou l'emphytéote ;
- ✓ en cas de bail à construction :
    - o par le propriétaire, jusqu'à l'année de l'achèvement de la construction ;
    - o par le locataire, à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement. Dans ces cas, le nom du propriétaire doit figurer sur le titre de perception à la suite de celui du redevable.

En cas d'impossibilité d'accéder au propriétaire, le possesseur, le mandataire, le locataire, le légataire ou tout autre ayant droit est tenu d'acquitter ladite taxe au nom et pour le compte du propriétaire.

2.1.2 **Exonérations**

Sont exemptés de la taxe foncière unique :

- les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, affectés ou non à un usage public, mais improductifs de revenus. Cette exonération s'étend aux immeubles appartenant aux missions diplomatiques et organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec la République du Bénin ;
- en matière agricole :
    - o les pépinières et jardins d'essais créés par l'administration ou par les sociétés d'intérêt collectif agricole dans un but de sélection et d'amélioration des plants ;
    - o les terrains, non à bâtir, appartenant aux coopératives agricoles ;
    - o les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier de l'année d'imposition pour la culture maraîchère, florale ou fruitière ou pour la production de plants et semis, lorsque ces terrains sont situés en dehors d'un périmètre fixé par arrêté municipal pour chaque commune ou localité ;
    - o les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;
- les terrains ou les lieux à usage scolaire, universitaire ou sportif appartenant à des établissements scolaires ou universitaires, ou à des sociétés à but sportif reconnues par l'Etat ;
- les immeubles à usage scolaire et universitaire lorsque l'établissement est propriétaire desdits immeubles ;
- les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou d'assistance sociale ;
- les édifices et lieux servant à l'exercice des cultes, lorsque ceux-ci appartiennent à la communauté religieuse ;
- les terrains non lotis ensemencés, plantés ou replantés en bois de toutes essences ;

Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions exclusivement destinées à l'habitation du propriétaire et de sa famille ne sont soumises à la taxe foncière unique que la quatrième année suivant celle de leur achèvement ou de leur première utilisation. Si lesdits immeubles ou portions d'immeubles sont ultérieurement affectés à un usage autre que l'habitation exclusive du propriétaire et de sa famille, ils cesseront d'avoir droit à l'exemption pour le reste de la période à compter de l'année de leur transformation. Pour bénéficier de l'exemption temporaire, le propriétaire devra adresser au service des impôts, dans l'année de l'achèvement des travaux ou de sa première utilisation et au plus tard avant le 1er janvier de l'année suivant celle de cet achèvement ou de cette

utilisation, une lettre accompagnée d'une copie du permis de construire et du titre foncier. En aucun cas, l'exemption temporaire ne peut être accordée si le propriétaire n'est à jour de la taxe foncière unique due à raison de l'immeuble préexistant. A défaut de déclaration dans le délai, les constructions, les additions de constructions et reconstructions sont imposées définitivement dès le 1er janvier de l'année de leur découverte.

2.1.3 **Base d'imposition**

Les propriétés bâties sont imposées sur la base de leur valeur locative, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Les terrains et propriétés non bâties sont imposés sur la base de leur évaluation administrative au 1er janvier de l'année d'imposition. Lesdites évaluations sont déterminées en fonction des valeurs vénales par les conseils municipaux et sont susceptibles de révision tous les cinq (5) ans.

2.1.4 **Taux de la taxe**

Les taux de la taxe foncière unique sont fixés chaque année par les conseils municipaux ou communaux et ne peuvent excéder les limites ci-après :

- 3 à 7% pour les propriétés non bâties ;
- 4 à 8% pour les propriétés bâties ;

Pour les collectivités territoriales n'ayant adopté aucun taux à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts, les taux d'imposition à la taxe foncière unique sont fixés comme suit :

- 5% pour les propriétés non bâties ;
- 6% pour les propriétés bâties.

Encadré 3 : Innovations visant à promouvoir le civisme fiscal en matière de TFU

La mesure de dispense de pénalités, majorations, intérêts de retard, coût de commandement, frais de saisie aux contribuables débiteurs de la TFU (foncier bâti et non bâti) qui procèdent au paiement intégral de la TFU due, est reconduite pour l'exercice 2025. Ainsi, ces personnes bénéficient de la remise de toutes majorations et pénalités, à condition de solder l'intégralité de leur dette fiscale antérieure, avec possibilité d'échelonner le paiement sur toute l'année.

2.1.5 **Déclaration et paiement**

Les contribuables sont tenus de déclarer leurs propriétés foncières, par simple lettre, au service des impôts, dans un délai de trente (30) jours suivant l'acquisition ou l'achèvement des constructions desdites propriétés.

Ils sont astreints à la pose d'une plaque signalétique sur leurs propriétés non bâties ou à l'inscription d'une mention à l'entrée de leurs constructions, comportant l'adresse complète précisant obligatoirement le numéro « Rue entrée de la parcelle ».

Les propriétaires et principaux locataires et en leur lieu et place les gérants d'immeubles, sont tenus de fournir par écrit aux agents chargés de l'assiette de l'impôt, au plus tard le 10 décembre de chaque année, une déclaration indiquant au jour de sa production :

- les nom et prénoms de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le montant des charges ;
- les nom et prénoms de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;
- la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ;
- la consistance des locaux vacants.

Le défaut ou l'inexactitude de production des renseignements ci-dessus est passible de la sanction prévue à l'article 485 du CGI

La taxe foncière unique donne lieu à des versements d'acomptes dans les conditions suivantes :

- 50% du montant total de la taxe due l'année précédente au plus tard le 10 février ;
- le solde de 50% au plus tard le 30 avril.

2.2 Taxe sur les Véhicules à Moteur[18]

La TVM est une taxe sur les véhicules à moteur d'au moins trois (3) roues, immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport public ou privé des personnes ou des marchandises. Elle est due par le propriétaire du véhicule au nom duquel est établie la carte grise.

La TVM est due pour l'année entière à raison des véhicules possédés ou utilisés au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est payée au plus tard le 30 avril de chaque année via les plateformes **tvm.impots.bj** ; **MTN mobile money (*880*2*8#) ; Moov money (*855*4*5*9#)** ou encore à partir de l'application **Mobile Tax** téléchargeable dans Play store.

Pour les personnes qui mettent en circulation pour la première fois des véhicules imposables dans le courant de l'année, la taxe calculée au prorata temporis est exigible dans les dix (10) premiers jours du mois suivant celui de l'immatriculation. Lorsque le véhicule est mis en circulation en décembre, la taxe est exigible le 31 décembre au plus tard de la même année. Tout trimestre entamé est dû.

2.2.1 Barème de l'impôt

Le montant de la TVM varie selon la puissance fiscale du véhicule et de l'usage auquel il est destiné.

Le tableau suivant présente les différents montants de la TVM en fonction de la catégorie du véhicule.

Tableau 4 : Barème d'imposition de la TVM

Types de Véhicules immatriculés en circulation	Catégories	Montant TVM (FCFA)
Véhicules de transport privé de personnes ou de marchandises	Inférieur ou égal à 7 CV	20 000
	8 à 10 CV	30 000
	11 à 15 CV	40 000

[18] CGI, art.166-171

	Supérieur à 15 CV	60 000
- Véhicules des Sociétés - Véhicules de l'administration publique et des établissements publics à caractère administratif et technique	Inférieur ou égal à 7 CV	150 000
	Autres Véhicules	200 000
Véhicules de transport public de personnes	0 à 09 places	38 000
	10 à 20 places	57 000
	Plus de 20 places	86 800
Véhicules de transport public de marchandises	0 à 2,5 tonnes	49 500
	2,6 à 5,00 tonnes	57 000
	5,01 à 10,00 tonnes	86 800
	Plus de 10 tonnes	136 400
Véhicules à trois (03) roues	15 000	

Source : CGI

La TVM, pour les véhicules immatriculés dans la catégorie des transports privés de personnes possédés ou utilisés par les sociétés ou par toute entreprise publique ou privé, est due même si les véhicules sont affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social.

Les transporteurs relevant de l'IBA ou de l'IS, acquittent la TVM à titre d'acompte d'impôt. Le paiement de la TVM revêt un caractère définitif pour les transporteurs relevant de la TPS.

Pour les sociétés de location de véhicules, la taxe acquittée constitue un acompte à l'impôt sur les sociétés lorsque le client en est exonéré.

La visite technique des véhicules et la souscription à l'assurance automobile sont subordonnées au paiement préalable de la Taxe sur les véhicules à moteur.

2.2.2 **Exemptions**

Sont exemptés de la TVM, les véhicules immatriculés au nom :

- ✓ du corps diplomatique (CD, CMD), du corps consulaire (CC), des Organisations Internationales relevant du système des Nations Unies ; des Organismes Inter-États et fondations à caractère international;
- ✓ des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales internationales ayant signé un accord de siège avec la République du Bénin.

2.3 **Autres taxes sur le patrimoine**

Les autres taxes sur le patrimoine concernées sont la taxe sur les armes à feu, la taxe sur les pirogues motorisées et les barques et la taxe sur les taxis de ville de deux à quatre roues. La taxe sur les armes à feu a connu un relèvement des tarifs pratiqués à compter du 1er janvier 2022. Les contribuables assujettis, les barèmes d'imposition et les exemptions pour chaque taxe, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Synthèse des autres taxes sur le patrimoine

Impôts Locaux	Définitions	Contribuables assujettis	Exemptions	Barème d'imposition	Perception de l'impôt
Taxe sur les armes à feu	C'est une taxe qui comprend un droit fixe et une taxe annuelle.	Tout détenteur d'une arme à feu.	Exemption pour (i) les armes à usage de la troupe, de la police ou de toute autre force de défense et de sécurité, (ii) les armes réglementaires dont sont munis les officiers et sous-officiers en activité de service ou de réserve, (iii) les armes dites d'honneur et (iv) les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce, tant qu'elles n'ont pas été mises en usage.	Art 174, 175	Exigible immédiatement dès sa mise en recouvrement. La taxe est déclarée et payée au plus tard le 10 février de chaque année.

Impôts Locaux	Définitions	Contribuables assujettis	Exemptions	Barème d'imposition	Perception de l'impôt
Taxe sur les pirogues motorisées et barques motorisées	Cette taxe frappe tout possesseur de pirogues et barques utilisées en mer, sur les lagunes ou fleuve.	Possesseurs de pirogues ou barques motorisés.	Pirogues et barques non motorisées.	Le tarif de la taxe est fixé entre 300 et 500 francs CFA par jour d'exploitation.	La taxe est due annuellement et doit obligatoirement être acquittée avant le 1er avril de chaque année.
Taxe sur les taxis de ville de deux à quatre roues	C'est une taxe sur les taxis de ville de deux à quatre roues.	La taxe est due par le propriétaire de taxi.		Le tarif de cette taxe est fixé de 0 à 5000 francs CFA par taxi et par mois.	La taxe due au plus tard le 10 du mois suivant. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

Source : CGI

3 Autres impôts directs et taxes assimilées

3.1 Taxe Professionnelle Synthétique[19]

3.1.1 Contribuables assujettis

Les contribuables relevant de l'IBA mais dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des finances, sont, quelle que soit la nature de leur activité, soumis à une contribution unique dénommée taxe professionnelle synthétique libératoire des impôts et taxes ci-après :

- ✓ l'impôt sur les bénéfices d'affaires ;
- ✓ la contribution des patentes ;
- ✓ la contribution des licences ;
- ✓ le versement patronal sur les salaires.

3.1.2 Exonérations et exemptions

Sont exonérés de la TPS, les entreprises nouvelles régulièrement crées, au titre de leur douze (12) premiers mois d'activités, les peintres sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ainsi que les personnes physiques ou morales dont l'activité relève de la catégorie des bénéfices des exploitations agricoles, de pêche et d'élevage.

3.1.3 Barème d'imposition

La taxe professionnelle synthétique est déterminée par application au montant des recettes annuelles d'un taux de 5%. Elle est due par commune et par établissement. Cependant, les personnes ayant exclusivement une activité de négoces d'œuvres d'art paient la TPS au taux de 3% de leur chiffre d'affaires. Le montant de l'impôt ne peut être inférieur à dix mille (10 000) francs CFA. Il est perçu en sus du montant de l'impôt un prélèvement d'une redevance de quatre mille (4 000) francs CFA au profit de la société nationale de radiodiffusion et télévision du Bénin.

Le taux de la TPS due par les marchands forains qui vendent en étalage ou sur inventaire des objets de menue valeur, est fixé par voie réglementaire et ne saurait excéder 5% des recettes annuelles.

3.1.4 Déclaration et paiement

Les entreprises soumises à la TPS doivent souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, au service des impôts territorialement compétents, une déclaration relative à l'exercice précédent.

La TPS doit être payée en deux (02) acomptes provisionnels calculés sur la base de l'impôt de l'année précédente. Les paiements doivent être effectués spontanément dans les dix (10) premiers jours des mois de février et de juin de chaque année. Le solde éventuel est régularisé au plus tard le 30 avril lors de la souscription de la déclaration.

[19] CGI, art.178-190

Encadré 4 : Bon à savoir

- ✓ la TPS ne concerne plus les sociétés soumises d'office à l'IS, c'est-à-dire les SA, les SAS et les SARL dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions FCFA, ainsi que les autres sociétés dont l'un des associés est une personne morale ;
- ✓ il y a possibilité d'option à l'IBA pour les entreprises nouvelles (option irrévocable). Le service des impôts est tenu de notifier l'agrément ou le refus au contribuable dans les huit (08) jours de la demande ; le silence de l'administration vaut acceptation ;
- ✓ A compter du 1er janvier 2025, le taux de la TPS des entreprises qui mènent des activités de négoces d'œuvre d'arts est réduit à 3%.

3.2 Versement Patronal sur Salaires[20]

3.2.1 Contribuables assujettis

Les personnes physiques ou morales qui paient des traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires, sont assujetties au paiement du versement patronal sur salaires (VPS).

3.2.2 Assiette et barème

La base d'imposition du versement patronal sur salaires est identique à celle de l'impôt sur les traitements et salaires.

Le taux du VPS est fixé à 4 % et réduit à 2 % en ce qui concerne les établissements d'enseignement privé.

Il est liquidé sur la même déclaration que l'impôt sur les traitements et salaires. Il est payé à la recette des impôts compétente dans les mêmes conditions et délais que l'Impôt sur les traitements et salaires.

3.2.3 Exonérations

Sont affranchis du versement patronal sur salaires :

- les représentations diplomatiques et organisations internationales ;
- les contribuables assujettis à la TPS ;
- les entreprises nouvelles régulièrement créées au titre de leur premier exercice, pour l'emploi de salariés de nationalité béninoise ;
- les personnes physiques ou morales qui paient des traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires pendant deux (02) ans sur les rémunérations versées au titre du premier emploi du salarié de nationalité béninoise, à compter de la date d'embauche et à condition que le salarié soit déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- les personnes physiques ou morales promotrices d'activités sportives ou artistiques pour les rémunérations versées aux sportifs professionnels et aux artistes, dans la limite de quatre (04) fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
- les personnes physiques ou morales pour les rémunérations versées aux stagiaires dans le cadre d'une convention de stage régulièrement conclue pour une durée ne

[20] CGI, art.191-195

pouvant excéder trois (3) mois au profit des élèves, étudiants ou apprentis âgés de moins de trente (30) ans;

- les employeurs domestiques salariés ou non pour les rémunérations versées aux employés domestiques, tels que définis par les lois et règlements régissant la sécurité sociale en République du Bénin. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la déclaration et au paiement des cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)

3.3 Contribution des patentes[21]

3.3.1 Contribuables assujettis

Toute personne physique ou morale béninoise ou étrangère, qui exerce en République du Bénin, un commerce, une industrie, une profession non explicitement compris dans les exemptions déterminées ci-après est assujettie à la contribution des patentes. Les entreprises publiques ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère sont également passibles de la patente. Les patentes sont annuelles.

En outre, sont passibles d'un complément de contribution des patentes, les contribuables qui, dans le cours de l'année :

- prennent à bail des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ;
- créent des agences ou des annexes dans le cadre de l'extension de leurs activités.

3.3.2 Assiette et barème de l'impôt

La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.

3.3.2.1 Droit fixe

Le droit fixe est déterminé suivant un tarif général pour toutes les professions et un tarif spécial pour les activités d'importation et d'exportation.

Le patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Les opérations effectuées par un patenté dans ses propres locaux ou dans les locaux séparés pour le compte de tiers dont il est représentant ou non donnent toujours lieu à imposition de droits de patente distincts établis au nom du tiers. Le tarif général est fixé comme ci-après :

Tableau 6 : Droit fixe de la contribution des patentes

Tranches de chiffre d'affaires	**1ère zone**	**2e zone**
Chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard	70.000 francs CFA	60.000 francs CFA
Chiffre d'affaires supérieur au milliard	Ajouter au tarif ci-dessus 10.000 francs CFA par milliard ou fraction de milliard supplémentaire	

Source : CGI

[21] CGI, art.196-212

- 1ère zone : départements de l'Atlantique, des Collines, du Couffo, du Littoral, du Mono, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou ;
- 2e zone : départements de l'Alibori, de l'Atacora, du Borgou et de la Donga.

Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis au titre de l'exercice précédent.

Pour les importateurs et/ou exportateurs, le tarif de la contribution des patentes est fixé en fonction du montant des importations et exportations comme suit :

Tableau 7 : Droit fixe spécifique de la contribution des patentes pour les importateurs et/ou exportateurs

Tranches de chiffre d'affaires	**Tarifs**
Inférieur ou égal à 80 millions francs CFA	150.000 francs CFA
Compris entre 80 millions et 200 millions francs CFA	337.500 francs CFA
Compris entre 200 millions et 500 millions francs CFA	525.000 francs CFA
Compris entre 500 millions et 1 milliard francs CFA	675.000 francs CFA
Compris entre 1 milliard et 2 milliards francs CFA	900.000 francs CFA
Compris entre 2 milliards et 10 milliards francs CFA	1.125.000 francs CFA
Supérieur à 10 milliards francs CFA	1.125.000 francs CFA plus 10.000 francs CFA par milliard ou fraction de milliard supplémentaire

Source : CGI

3.3.2.2 **Droit proportionnel**

Le droit proportionnel est établi dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables. Le patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un droit proportionnel au titre de chacun de ces établissements.

Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux et emplacements soumis à la taxe foncière unique sur les propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation mis gratuitement à la disposition du personnel du contribuable. Le droit proportionnel est dû alors même que les locaux occupés sont concédés gratuitement.

La valeur locative est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 157 du code général des impôts.

Le droit proportionnel ne peut être inférieur au tiers du droit fixe. Les taux de droit proportionnel applicables à la valeur locative sont, par commune, les suivants :

Tableau 8 : Droit proportionnel de la contribution des patentes

Localités	Taux
Cotonou	17%
Porto-Novo	17%
Autres communes de l'Ouémé et du Plateau	13%
Ouidah	18%
Autres communes de l'Atlantique	13%
Abomey	14%
Autres communes du Zou et des Collines	13,5%
Parakou	25%
Autres communes du Borgou et de l'Alibori	15%
Communes de l'Atacora et de la Donga	15%
Communes des départements du Mono et du Couffo	12%

Source : CGI

Encadré 5 : Institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

En remplacement du prélèvement sur les enlèvements des ordures auparavant adossé à la contribution de la patente, à la TFU et à la TPS, la loi de finances pour la gestion 2024 a consacré la création de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Ainsi, dans le but de détacher la taxe d'enlèvement des ordures des autres impôts, les articles 221 et 222 du CGI ont été aménagés et consacrés à la TEOM.

La TEOM s'applique à toutes les propriétés bâties et est due par les occupants des immeubles.

Le tarif et les modalités de recouvrement de la TEOM sont précisés par arrêté conjoint du ministre du cadre de vie et des finances.

Les bénéficiaires de marché ou d'adjudications de travaux publics sont assujettis à une patente complémentaire, d'après le montant de l'adjudication ou du marché, à un taux de 0,5%. La base d'imposition qu'il s'agisse d'un contrat primitif ou de l'avenant est le montant hors taxe.

3.3.3 **Exonérations et exemptions**

Les entreprises nouvelles régulièrement créées sont exonérées de la contribution des patentes sur les douze (12) premiers mois d'activité.

Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

- l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour la distribution de l'eau et les services d'utilité générale. Ils sont imposables pour l'exploitation d'une usine électrique, d'un chemin de fer ;
- les fonctionnaires et employés salariés par ces services ou établissements, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions ;
- les maîtres ouvriers des corps de troupe sous la même réserve ;
- les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

- les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs du primaire, les chefs d'institution et maîtres de pension ;
- les éditeurs de feuilles périodiques, les artistes dramatiques ou lyriques ;
- les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant de terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent ;
- les concessionnaires de mines, pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites ;
- les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ;
- les artistes musiciens ;
- les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur donner une profession ;
- les établissements publics ou privés d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel ;
- les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ;
- les coopératives constituées conformément aux textes légaux qui les régissent, sous réserve qu'elles ne vendent et n'achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts ;
- les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte, les pilotes ;
- les cantiniers attachés à l'armée ;
- les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ; les commis-voyageurs ;
- les personnes qui vendent en ambulance des journaux, des fleurs, des objets de curiosité, des fruits, des légumes, des herbes, de la paille fraîche, des poissons, du beurre, du lait, des œufs, et autres menus comestibles ;
- les porteurs d'eau ;
- les artisans travaillant chez eux ;
- les syndicats agricoles et les sociétés de prévoyance, secours et prêts mutuels agricoles ;
- les institutions ou coopératives d'épargne et de crédit pour les opérations de la collecte de l'épargne et la distribution de crédit ;
- les contribuables assujettis à la taxe professionnelle synthétique.

3.3.4 **Déclaration et paiement**

La contribution des patentes est due jusqu'au 31 décembre de l'année de l'imposition. La contribution des patentes doit être acquittée dans les conditions suivantes :

- un acompte de 50% au plus tard le 10 février ;
- le solde au plus tard à fin avril lors du dépôt de la déclaration.

La patente complémentaire doit être payée dans les dix (10) jours du mois suivant celui de la notification du marché ou de l'avenant. Les entreprises bénéficiaires d'un marché dont la patente complémentaire excède dix millions (10.000.000) de francs CFA peuvent obtenir, sur demande adressée au directeur général des impôts, l'autorisation de paiement fractionné. Dans ce cas, la patente complémentaire est perçue suivant le paiement des décomptes. Chaque paiement de la quotité afférent au décompte devra intervenir dans les dix (10) premiers jours suivant le paiement des décomptes.

3.4 **Contribution des licences[22]**

3.4.1 **Contribuables assujettis**

Toute personne ou société se livrant à la vente au détail de boissons alcooliques ou fermentées, soit à consommer sur place, soit à emporter est assujettie à un droit de licence, pour chaque établissement de vente sans réduction pour les succursales.

La licence est indépendante de la patente et l'imposition à l'une ne dispense pas du paiement de l'autre.

3.4.2 **Barème d'imposition**

Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit :

Tableau 9 : Tarif de taxation a la contribution des licences

Tranches de chiffre d'affaires	1ère zone	2e zone
Inférieur ou égal à 500 millions francs CFA	50 000 francs CFA	30 000 francs CFA
Compris entre 500 millions et 1 milliard francs CFA	80 000 francs CFA	60 000 francs CFA
Supérieur à un (01) milliard francs CFA	100 000 francs CFA	100 000 francs CFA

Source : CGI

Les zones sont les mêmes que celles définies au niveau de la contribution des patentes. Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis au titre de l'exercice précédent.

3.4.3 **Déclaration et paiement**

La contribution des licences est acquittée dans les conditions suivantes :

- ✓ un acompte de 50% au plus tard le 10 février ;
- ✓ le solde au plus tard à fin avril lors du dépôt de la déclaration.

Le retard dans le paiement de l'acompte de février et du solde donne lieu à l'application d'une pénalité de 10% du montant des sommes dont le versement est différé.

3.5 **Taxe de Développement du Sport[23]**

3.5.1 **Contribuables assujettis**

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à un (01) milliard de francs CFA sont soumises à une taxe annuelle dénommée taxe de développement du sport. Le produit de cette taxe est reversé à un fonds dédié au développement du sport.

3.5.2 **Exonérations**

Sont exonérées du paiement de la taxe, les entreprises propriétaires ou copropriétaires d'un club professionnel de sport engagé dans un championnat national, au profit duquel elles réalisent des dépenses de fonctionnement ou d'investissement.

---

[22] CGI, art.213-217

[23] CGI, art.218-220

3.5.3 **Assiette et barème**

La base d'imposition est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente. Le taux est fixé à 0,1%.

Au cas où le montant investi n'atteint pas celui de la taxe à acquitter, le solde est dû.

La taxe est déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices et payée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 51 du CGI.

3.6 **Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)[24]**

Il est institué une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) due par les occupants des immeubles et propriétés soumis à la taxe foncière unique ou qui en sont exonérés en application de l'article 153 du CGI.

Le tarif, les modalités de recouvrement et l'affectation de cette taxe sont précisés par voie réglementaire.

4 **Taxes sur le chiffre d'affaires**

Les taxes sur le chiffre d'affaires concernent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les activités financières et assurances ; la taxe sur les jeux de hasard et la contribution sur la vente de services de communications électroniques.

4.1 **Taxe sur la valeur ajoutée[25]**

4.1.1 **Affaires imposables**

Sont assujetties de plein droit à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les affaires réalisées au Bénin par des personnes physiques ou morales qui habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, extractive ou forestière ou d'une activité non commerciale à l'exclusion des activités salariées.

Les opérations imposables sont :

- les importations ;
- les livraisons de biens tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz et de télécommunications ; les substances de carrières ; la vente à tempérament et la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ;
- l'échange qui s'analyse en une double vente et le prêt à la consommation qui comporte restitution des marchandises livrées,
- les prestations de service notamment les cessions et concessions de biens incorporels ; les locations de fonds de commerce ; les locations de biens meubles ; les locations d'immeubles et d'emplacements à usage industriel et/ou commercial ; les opérations d'intermédiaires ; les opérations d'entretien et de réparation de biens meubles ; les opérations de tourisme, d'hôtellerie et de restauration ; les opérations de transports ;les prestations fournies dans le cadre des professions libérales ; les prestations de

[24] CGI, art.221 et 222

[25] CGI, art.223-263

publicité, communiqué, annonce, dédicace, avis et autres prestations assimilées ; les opérations de crédit-bail et les opérations de transfert d'argent;

- les travaux immobiliers ;
- les livraisons à soi-même ;
- les aides aux entreprises de toutes formes ;
- les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ;
- les opérations de transformation de produits agricoles et piscicoles et toutes autres opérations même réalisées par les agriculteurs, les pêcheurs ou leurs coopératives qui, en raison de leur nature ou de leur importance sont assimilables à celles réalisées par les industriels ou des commerçants, que ces opérations constituent ou non le prolongement de l'activité agricole ou piscicole;
- les ventes de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire béninois ou à travers des plateformes de commerce électronique étrangères ou locales ;
- les commissions perçues par les opérateurs des plateformes de commerce électronique;
- Sur option[26] les opérations de transport public de voyageurs ; l'importation, la production et la revente des produits exonérés énumérés au paragraphe 2 de l'article 229 du CGI ; les activités agricoles ; les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur au seuil fixé par arrêté du ministre en charge des finances.

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques et morales qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.

4.1.2 **Exonérations et exemptions**[27]

Les exemptions et exonérations qui s'appliquent à la TVA peuvent être classées en trois groupes :

a- Ventes et opérations assimilées :

- les ventes et prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne dépasse pas le seuil fixé par l'article 228 du CGI, à l'exception de celles réalisées avec l'État, les collectivités locales et les sociétés, établissements et offices de l'État;
- l'importation, la production et la vente de produits médicaux, produits alimentaires non transformés et de première nécessité tels que cités au paragraphe 2 de l'article 229 du CGI ;
- l'importation, la fabrication, et la vente en République du Bénin, des produits suivants :
    - les camions neufs importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf en République du Bénin. Art 2 de la Loi de Finances (LF) 2023 ;
    - les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés à la mise en place d'une flotte de taxis dans les grandes villes du

[26] Article 225 du CGI

[27] Article 229-231

Bénin. Art 3, LF 2023. Les véhicules de grosses cylindrées et les véhicules utilitaires sont exclus du champ d'application ;

- les autobus, les autocars et minibus de toutes catégories à l'état neuf et destinés au transport en commun. Art 4 de la LF 2023 ;
- les aéronefs et les aérostats ainsi que leurs pièces de rechange. Art 4 de la LF 2024 ;
- les récipients pour gaz comprimé ou liquéfié, en fonte, fer ou acier et les accessoires (brûleurs, supports marmites pour les bouteilles de 3 et 6 kg, tuyaux, raccords, détendeurs, réchauds à gaz sans four et robinet-détendeurs) pour gaz domestique. Art 5 de la LF 2024 ;
- les matériels et équipements neufs importés en République du Bénin par les petites et moyennes entreprises ne bénéficiant pas d'un régime fiscal dérogatoire, destinés à l'installation d'unités artisanales et industrielles. Art 7 de la LF 2024 ;
- les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes autres que ceux de la position tarifaire n° 8702, y compris les voitures de type « break » double cabine. Art 9 de la LF 2023 ;
- les motocyclettes électriques et hybrides ainsi que leurs pièces détachées, fabriquées ou vendues en République du Bénin. Art 12 de la LF 2024.
- les équipements et matériels destinés à la construction des stations-service, des stations-trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil. Art 8 de la LF 2024 ;

- les activités agricoles ;
- la composition, l'impression et la vente des journaux et périodiques, à l'exception des recettes provenant de la publicité, des communiqués, annonces, dédicaces, avis et autres prestations assimilées ;
- les livres ;
- les timbres-poste pour affranchissement, timbres fiscaux et autres valeurs similaires ;
- les opérations de transport public de voyageurs ;
- les opérations des banques et assurances soumises à la taxe sur les activités financières et assurances et les jeux de hasard qui sont soumis à la taxe sur les jeux de hasard ;
- les ventes, par leur auteur, d'œuvres d'art;
- les matériels et équipements de production de l'énergie solaire (thermique et photovoltaïque) ainsi que les accessoires d'installation, à l'exclusion des onduleurs, importés ou acquis en République du Bénin (Mod. LF 2020) ;
- les autres catégories d'équipements et matériels électriques importés ou acquis au Bénin et destinés aux projets d'électrification rurale (Mod. LF 2020) ;
- le gaz à usage domestique ;
- les machines et matériels agricoles, des unités de transformation et de conservation des produits agricoles, des matériels et équipements destinés aux sociétés d'aménagement agricoles, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, y compris leurs parties, accessoires, pièces détachées et de rechange. Cette exonération s'étend aux emballages autres qu'en carton, aux canettes et sacs de jutes consacrés au conditionnement des produits, intrants et matériels destinés au secteur agricole, Art 11 de la LF 2024 modifié par l'art. 12 de la LF 2025;
- Les kits de dialyse y compris leurs intrants, importés ou fabriqués au Bénin (Art.10 LF 2025).
-

4.1.2.1 **Prestations de services :**

- les activités d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel réalisées par les établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés ;
- les consultations médicales, les soins et toutes prestations présentant un caractère médical y compris le transport des blessés et des malades ainsi que les prestations entrant dans le cadre de l'hospitalisation fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés, à l'exclusion des soins prodigués par les vétérinaires;
- les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations et organismes visés au point 9 de l'article 146 du CGI et les établissements d'utilité publique ;
- les opérations de transport public de voyageurs ;
- les locations d'immeuble nu à usage d'habitation ;
- les affaires réalisées par les sociétés ou compagnies d'assurance quelle que soit la nature des risques assurés et qui sont soumises à la taxe unique sur les contrats d'assurance ;
- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l'enregistrement ;
- les opérations bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières.

4.1.2.2 **Le cas des exportations :**

- ✓ les affaires de vente, de réparation ou de transformation portant sur des bâtiments destinés à la navigation maritime et immatriculés comme tels ;
- ✓ les ventes aux compagnies de navigation et aux pêcheurs professionnels de produits destinés à être incorporés dans leurs bâtiments ou à l'entretien de ceux-ci, ainsi que d'engins et de filets pour la pêche maritime ;
- ✓ l'avitaillement des navires et aéronefs à destination de l'étranger ;
- ✓ les affaires de vente, de réparation, de transformation et d'entretien d'aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination de l'étranger représentent au moins 60 % de l'ensemble des lignes qu'elles exploitent ;
- ✓ les entrées en entrepôt fictif, en entrepôt réel, en entrepôt spécial ou tout autre régime suspensif, dans les mêmes conditions que pour les droits d'entrée et sous réserve d'exportation effective des biens concernés ;
- ✓ les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit, à l'exception de celles réalisées en République du Bénin lorsque le prestataire y a le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;
- ✓ les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

4.1.3 **Base taxable et taux d'imposition**

La base taxable est définie :

- ✓ pour les importations, par la valeur en douane de la marchandise augmentée des droits et taxes de toute nature, à l'exclusion de la TVA elle-même ;

- ✓ pour les livraisons de biens vendus et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ou de la prestation ;
- ✓ pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes ;
- ✓ pour les livraisons à eux-mêmes, par le prix d'achat de biens ou de services similaires ou, à défaut, par leur prix de revient ;
- ✓ pour les opérations d'entremises effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix TTC payé par le client et le prix TTC facturé à l'agence ou à l'organisateur par les transporteurs, les hôteliers, les restaurateurs, les organisateurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
- ✓ pour les opérations effectuées par les sociétés d'intérim consistant à recruter de la main d'œuvre pour le compte d'autres entreprises, par la rémunération du service uniquement.

Le taux de la TVA est fixé à 18 %.

La cotisation de TVA à acquitter correspond à l'excédent de la TVA collectée par l'entreprise, auprès des clients sur ses ventes ou ses prestations de services (TVA en aval), sur la TVA en amont, c'est-à-dire la TVA payée sur les achats par le contribuable. La TVA en amont est déductible seulement si les opérations correspondantes en aval sont taxables. La taxe ayant grevé les biens susceptibles d'être appropriés par les dirigeants n'est pas déductible.

Lorsque le résultat de ce calcul est positif pour la période visée, le contribuable doit effectuer un versement de TVA équivalent à ce montant. Dans le cas où la TVA déductible excède la TVA collectée, l'entreprise assujettie se retrouve en situation de crédit de TVA et peut reporter ce crédit pour le déduire de la TVA à payer des périodes subséquentes. Les entreprises autorisées à demander un remboursement pour leurs crédits de TVA à l'issue d'un bimestre civil sont les producteurs ; les assujettis qui réalisent, pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel, des opérations d'exportation ou des opérations assimilées; les assujettis qui acquièrent des biens d'investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à quarante millions (40.000.000) de francs CFA toutes taxes comprises ; les assujettis qui cessent définitivement leur activité.

La TVA est une taxe à déclaration mensuelle. Le paiement de la taxe due est acquitté le jour du dépôt de la déclaration, au plus tard le 10 de chaque mois.

Encadré 6 : Bon à savoir

- Pour toutes les opérations de prestations, de fournitures ou de livraison à l'État, aux collectivités territoriales et aux sociétés, établissements et offices de l'État, la TVA est retenue à la source par le service chargé du paiement, suivant les dispositions de l'article 263 du DGI. La retenue est de 100% pour les personnes visées au paragraphe 1er de l'article 229 du CGI et 40% pour les autres contribuables. Le montant de la retenue est reversé dans le mois où elle a été effectuée ou au plus tard le 10 du mois suivant.
- L'option pour la collecte de la TVA est expresse et doit être formulée par une lettre adressée au service des impôts du lieu du principal établissement. La réponse de l'administration intervient dans les huit (8) jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse est considéré comme une acceptation. L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'option est accordée. L'option faite pour la taxe sur la valeur ajoutée entraîne l'assujettissement selon le cas à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés.

- La loi de Finances pour la gestion 2024 à travers l'article 238 du CGI a prévu l'option de collecte de la TVA sur la marge pour les entreprises du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux. Cette nouvelle mesure vise à accompagner les micros et petites entreprises de ces secteurs. Le taux de la marge est fixé par arrêté du ministre des Finances. L'option pour l'imposition sur la marge doit être exprimée avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
- Afin de promouvoir le secteur des industries culturelles créatives au Bénin, la production, l'importation et la vente des œuvres d'art sont exonérés de la TVA à compter du 1er janvier 2025.
- Pour réduire les coûts des kits de dialyse afin de faciliter leurs accès aux patients, y compris leurs intrants, l'importation et la fabrication de ces produits sont exonérés de TVA à compter du 1er janvier 2025 ;

Fait générateur et exigibilité de la TVA

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :

- pour les importations, par la mise à la consommation au sens douanier du terme ;
- pour les prestations de services, par l'accomplissement des services ;
- pour les travaux immobiliers, par l'exécution des travaux ;
- pour les ventes, les échanges et les travaux à façon, par la livraison des biens ;
- pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou service.

La constatation du fait générateur ne peut en aucun cas être postérieure à l'établissement d'une facture totale ou partielle.

L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient :

- pour les importations, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
- pour les prestations de service, les travaux immobiliers et les marchés publics de l'Etat, des collectivités locales et des sociétés, établissements et offices de l'État, à l'encaissement du prix, des acomptes ou avances ;
- dans tous les autres cas, lors de la réalisation du fait générateur.

Pour les opérations autres que les importations, le versement d'avances ou acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l'opération soit matériellement réalisée ou non.

Remboursement par crédit d'impôt des frais d'acquisition des MECeF

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, les dépenses engagées par les personnes physiques ou morales assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans l'acquisition et le paramétrage informatique des machines électroniques certifiées de facturation bénéficient, sur demande adressée au Directeur Général des Impôts, du remboursement sous forme de crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu.

Le montant du crédit remboursé par année d'utilisation des machines électroniques de facturation de la TVA est déterminé comme suit :

- 25% au titre de la première année ;
- 25% au titre de la deuxième année ;
- 50% au titre de la troisième année.

Un certificat de crédit d'impôt est délivré chaque année à l'entreprise suivant la procédure des régimes d'exception.

4.2 **Taxe sur les activités financières et assurances[28]**

La taxe sur les activités financières et assurances (TAFA) est née de la fusion de la taxe sur les activités financières (TAF) et de la taxe unique sur les contrats d'assurances (TUCA). Une innovation majeure apportée à la TAFA est l'exonération des assurances sur les crédits à l'exportation.

4.2.1 **Champ d'application**

La taxe sur les activités financières et assurances est assise sur :

- les opérations réalisées par les banques, les bureaux de change et les établissements financiers, notamment les activités de négociation de valeurs mobilières, d'animation de titres, de transfert et de nantissement de titres, de démarchage financier, d'apporteur d'affaires, d'ingénierie financière et de conseil en placement ou investissements boursiers, à l'exception des opérations de conservation de valeurs mobilières ;
- les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées en République du Bénin, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts bancaires d'argent à l'exclusion des transferts rapides ;
- toutes autres rémunérations d'opérations non expressément comprises dans les exonérations prévues à l'article 265 du CGI;
- les contrats d'assurance.

4.2.2 **Exonérations et exemptions**

L'exonération de la TAFA couvre :

- les opérations réalisées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
- les opérations de prêts et de crédits au trésor public et aux collectivités locales ;
- les opérations de cession des certificats spéciaux de créances salariales sur l'État ;
- les opérations de crédits, de prêts, avances, dépôts en compte, engagements ou opérations assimilées réalisées entre banques, entre banques et établissements financiers, entre établissements financiers installés ou non en République du Bénin;
- les opérations de crédit-bail, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux entreprises de construction de logements économiques ou sociaux agréées comme telles et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics ;
- les opérations de crédits, de prêts, avances et dépôts en compte, engagements ou opérations assimilées réalisées entre systèmes financiers décentralisés agréés par l'État, entre systèmes financiers décentralisés agréés par l'État et les banques, entre systèmes financiers décentralisés agréés par l'État et les établissements financiers installés ou non en République du Bénin ;
- les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les sociétés ayant le statut de système financier décentralisé ;
- les opérations de réassurance, sous réserve des dispositions de l'article 266 du CGI ;
- les contrats d'assurance vie et maladie;
- les assurances de crédit à l'exportation ;
- les opérations de transfert rapide d'argent, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

[28] CGI, art.264-271

Sont également dispensés de la taxe, tous les contrats d'assurance dont le risque se trouve situé hors du territoire national, ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en République du Bénin.

4.2.3 **Base et taux d'imposition**

La base d'imposition est constituée

- ✓ par le montant brut hors taxe des intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers, ou, dans le cas des prêts entre entreprises, par le prêteur ;
- ✓ ou par le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

Le taux de la taxe est fixé à :

- ✓ 20% pour les assurances contre incendie ;
- ✓ 5% pour les assurances de transport ;
- ✓ 10% dans tous les autres cas.

Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de TVA. Pour les sociétés d'assurance ayant plusieurs établissements, chaque établissement est considéré comme un redevable distinct.

4.3 **Taxe sur les jeux de hasard[29]**

4.3.1 **Champ d'application**

La taxe sur les jeux de hasard s'applique à tous les jeux de hasard.

4.3.2 **Base imposable et d'imposition**

La taxe est assise sur le prix de vente des tickets ou billets des divers jeux mis à la disposition du public. Le taux d'imposition de cette taxe est de 10%.

Pour les jeux en ligne, le taux est de 25% du produit brut des divers jeux mis à la disposition du public et réduit à 15% pour les casinos. Ce produit brut des jeux s'entend de la différence entre le montant des sommes misées par les parieurs et les gains et bonus qu'ils reçoivent. La taxe est collectée et reversée par l'entreprise qui organise les jeux.

Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

4.4 **Contribution sur la vente de services de communications électroniques[30]**

4.4.1 **Champ d'application**

Sont soumises à cette contribution :

- ✓ la vente de services effectués à titre onéreux ou à titre gratuit de communications électroniques sur les réseaux ouverts au public ;
- ✓ les transferts d'argent réalisés par tout moyen ou support technique laissant trace, notamment par voie électronique, téléphonie mobile, télégraphique ou par voie de télex

[29] CGI, art. 272

[30] CGI, art. 273

ou télécopie, à l'exception des virements bancaires et des transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes ;

- ✓ les retraits en numéraire consécutifs à un transfert d'argent effectué auprès des établissements financiers, des entreprises de téléphonie ou autres entités spécialisées.

4.4.2 **Base imposable et taux d'imposition**

La base imposable de la contribution est le prix de vente hors taxe du service. Un des points importants de la contribution est qu'elle n'entre pas dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tableau 10 : Barème d'imposition de la contribution sur la vente de services de communications électroniques

Montant du retrait (en francs CFA)	Base de la contribution
Retraits d'argent	
1 - 50 000	400
50 001 - 200 000	1 500
200 001 - 500 000	3 500
500 001 - 1 000 000	6 000
1 000 001 - 2 000 000	10 000
Transferts nationaux	
1 - 500 000	100
500 001 - 750 000	200
750 001 – 1 000 000	300
1 000 001 – 15 00 000	400
1 500 001 – 2 000 000	500
Transferts hors du Bénin	
1 - 50 000	500
50 001 - 300 000	2 500
300 001 - 600 000	5 000
600 001 - 1 000 000	8 000
1 000 001 - 1 500 000	12 500

Source : CGI

La base en francs CFA ne peut être inférieure aux montants fixés ci-dessous, y compris lorsque le service est rendu à titre gratuit.

Le taux de la contribution est fixé à 5% du prix de vente hors taxe du service. La contribution est collectée et reversée par l'opérateur ou le fournisseur ayant délivré le service.

Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

5 **Droits d'accises**

Les droits d'accises regroupent la taxe sur les produits spécifiques, la taxe spécifique sur les produits pétroliers et la taxe sur les véhicules de tourisme.

5.1 **Taxe sur les produits spécifiques**[31]

5.1.1 **Champ d'application**

La taxe sur les produits spécifiques est applicable sur certains produits importés ou fabriqués en République du Bénin et livrés à la consommation intérieure, toutes importations ou cessions des produits listés à l'article 277 du CGI effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison en République du Bénin.

Toutefois sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués par le producteur pour ses besoins propres ou l'affectation à la consommation.

5.1.2 **Base et taux d'imposition**

La base d'imposition de la taxe est constituée :

- à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en régime intérieur, par le prix de vente sortie-usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les sommes perçues par l'assujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables sont exclues de la base d'imposition définie ci-dessus.

Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe spéciale ad valorem due par la première doit être assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.

[31] CGI, art. 274-280

Tableau 11 : Synthèse des taux et produits soumis à la taxe sur les produits spécifiques

Produits	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer et autres succédanés de tabacs	-	40%	- Valeur en douane majorée des droits et taxes au cordon douanier - Prix de vente en régime intérieur à l'exclusion de la TVA à l'intérieur	La taxe est déclarée dans les mêmes conditions et délais que la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Boissons alcoolisées	-	15%.		
Boissons non-alcoolisées	Eau non gazéifiée	- 20% pour les boissons non alcoolisées énergisantes ; - 20% pour eau minérale importée ; - 20% pour les jus de fruits importés ; - 7% pour les boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau non gazéifiée.		
Farine de blé	Néant	1%		
Produits de parfumerie et cosmétiques		15%		
Pâtes alimentaires importés		5%		
Huiles et corps gras alimentaires		- 10% pour les préparations pour soupe ou bouillons préparés ; - 1% pour les huiles et autres corps gras alimentaires		
Café, thé		10%		
Sachets en matière plastique		5%		
Marbre, lingots d'or et pierres précieuses		10%		

Source : CGI

5.2 Taxe spécifique unique sur les produits pétroliers[32]

5.2.1 Champ d'application

La taxe spécifique unique sur les produits pétroliers frappe les importations de produits pétroliers dès la première cession de produits pétroliers par les raffineries installées en République du Bénin, y compris les prélèvements qu'elles effectuent pour leurs besoins propres.

5.2.2 Base et taux d'imposition

La base d'imposition est déterminée par le nombre de litres ou de kilogrammes cédés ou prélevés. Le tarif de la taxe est de :

- ✓ 65 francs CFA/litre pour le super carburant ;
- ✓ 55 francs CFA/litre pour l'essence ordinaire ;
- ✓ 0 franc/litre pour le pétrole ;
- ✓ 20 francs CFA/litre pour le gas-oil ;
- ✓ 17 francs CFA/litre pour les lubrifiants (huiles) ;
- ✓ 0 franc/litre pour le fuel-oil ;
- ✓ 23 francs CFA/kg pour les graisses ;
- ✓ 0 franc/kg pour le pétrole liquéfié (butane).

5.3 Taxe sur les véhicules de tourisme[33]

5.3.1 Champ d'application

La taxe est instituée sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. Elle frappe :

- ✓ les importations de véhicules imposables ;
- ✓ la première cession de véhicules imposables produits en République du Bénin effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués par l'importateur pour ses besoins propres ou l'affectation à la consommation.

5.3.2 Base d'imposition

La base d'imposition est constituée :

- ✓ à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- ✓ en régime intérieur, par le prix de vente sortie-usine à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe due par la première doit être assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.

Le taux de la taxe sur les véhicules de tourisme est fixé à 10%.

---

[32] CGI, art.281-284

[33] CGI, art.285-290

6 Autres impôts indirects[34]

Le tableau ci-dessous présente de façon détaillée les taux, la base imposable et le champ d'application des autres impôts indirects.

TABLEAU 12 : Synthèse des autres impôts indirects

Autres impôts indirects	Définition	Contribuables assujettis	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
Taxe de séjour	La taxe constitue le réaménagement de la taxe de nuitée. Elle est collectée par les hôtels, établissements assimilés et les résidences meublées	Tout client ayant séjourné dans un hôtel ou établissement assimilé ou dans une résidence meublée quelle que soit la durée du séjour	-	-500 FCFA par jour ou par nuit pour un tarif inférieur ou égal à 20.000 FCFA -1.500 FCFA par jour ou par nuit pour un tarif supérieur à 20.000 FCFA et inférieur ou égal à 100.000 FCFA -2.500 FCFA par jour ou par nuit pour un tarif supérieur à 100.000 FCFA La taxe est incorporée à la facture du client et est collectée par les hôtels et établissements assimilés ainsi que les résidences meublées	La durée du séjour	La taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et délais que la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

[34] CGI, art.291-316

Autres impôts indirects	Définition	Contribuables assujettis	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
Contribution au développement local[35]	La contribution au développement local frappe les produits agricoles, forestiers, animaux, halieutiques, miniers, l'eau de surface et l'eau souterraine ainsi que les recettes de l'exploitation des sites touristiques	Les producteurs de coton et de tous autres produits agricoles et leurs dérivés ; les acheteurs grossistes de noix d'anacarde et autres produits oléagineux, de produits vivriers, halieutiques, de charbon de bois, de volaille, de fruit et légumes ; les exploitants forestiers ; les vendeurs ou courtiers de bétail (intermédiaires entre vendeurs et acheteurs de bétail); les éleveurs conduisant les troupeaux en transhumance ; les exploitants et les transporteurs de produits miniers (substances de carrières) ; les exploitants des parcs nationaux, musées et autres sites touristiques ; les producteurs d'eau	-	Les tarifs et les taux de la contribution au développement local sont ceux prévus à l'article 300 du CGI Les assujettis sont tenus d'incorporer la contribution au développement local à leurs prix et de la collecter sur leurs clients		Le recouvrement de la contribution au développement local s'opère selon les dispositions du CGI relatives aux taxes et impôts indirects. Elle peut faire l'objet de retenue à la source dans des conditions définies par voie réglementaire

[35] La Contribution au développement local est la nouvelle dénomination de la Taxe de développement local

Autres impôts indirects	Définition	Contribuables assujettis	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
		minérale et les personnes qui prélèvent pour divers usages l'eau de surface				
Prélèvement forfaitaire spécial sur les véhicules d'occasion	Le prélèvement est effectué sur l'importation de tout véhicule d'occasion. Il s'agit des véhicules qui ont reçu une première immatriculation préalablement à leur importation	Les importateurs de véhicules d'occasion	-	50.000 francs CFA par véhicule d'occasion importé		Il est perçu au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la Direction Générale des Impôts
Taxe de pacage	La taxe est établie par animal venant pâturer sur le territoire du Bénin au nom du possesseur des animaux.	Possesseurs d'animaux.	-	Le tarif de la taxe est fixé entre 100 et 500 francs CFA par animal et par an		la taxe est perçue annuellement par le receveur des Impôts.

Autres impôts indirects	Définition	Contribuables assujettis	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements	La taxe est perçue sur les spectacles, jeux et divertissements réalisés dans les établissements ou chez des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les jeux de hasards	Article 307 paragraphe 2, CGI	-	Le tarif est fixé entre 1% et 5% des recettes, soit par établissement, soit par appareil exploité, soit par jour		La taxe est acquittée mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois pour les établissements stables ; le jour ouvrable suivant le dernier jour des représentations ou manifestations exceptionnelles ; avant la délivrance de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire et que le montant de la taxe n'est pas fixé par pourcentage sur les recettes
Taxe sur la vente des boissons fermentées de préparation artisanale	La taxe frappe la vente des boissons fermentées de préparation artisanale.	Tous commerçants vendant des boissons fermentées de préparation artisanale dans les établissements fixes ou sur les marchés	-	- 5 à 100 francs CFA par jour pour la vente sur les marchés ; - 100 à 1.000 francs CFA par bouteille de 20 litres ; - 1.500 à 6.000 francs CFA par an et par établissement		La taxe est due une seule fois pour l'année entière et doit obligatoirement être acquittée avant le 1er avril de chaque année.

Autres impôts indirects	Définition	Contribuables assujettis	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
Taxe sur la publicité	La taxe sur la publicité est faite à l'aide soit d'affiches peintes, soit de panneaux-réclame, soit de panneaux lumineux, soit d'appareils sonores	Article 310, CGI	Publicité effectuée pour le compte de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales	-750 à 3.000 francs CFA par m^2 d'affiche sur papier ordinaire par an ; -3.000 à 18.000 francs CFA par m^2 d'affiche peinte par an ; -50.000 à 225.000 francs CFA par panneau-réclame par an ; -75.000 à 375.000 francs CFA par panneau lumineux par an ; -5.000 à 50.000 francs CFA par appareil sonore et par jour		La taxe est perçue sur ordres de recettes des ordonnateurs des budgets communaux et acquittée aux caisses des receveurs des impôts
Taxe sur la consommation d'électricité et d'eau	La taxe est perçue en fonction de la quantité d'énergie électrique et d'eau consommée par les usagers	Toute personne abonnée aux sociétés distributrices d'eau et d'électricité	L'abonnement au titre de l'éclairage des voies et places publiques	Le tarif de la taxe sur la consommation d'électricité est fixé comme suit à		La taxe est payée en même temps que les factures d'eau et d'électricité

Autres impôts indirects	Définition	Contribuables assujettis	Champ d'exonérations	Barème /taux /tarif d'imposition	Assiette	Perception de l'impôt
				l'article 316, paragraphe 4, CGI Le tarif de la taxe sur la consommation d'eau est fixé par voie réglementaire		Le produit de la taxe est affecté à raison de 50% au budget de l'État et 50% au budget de la collectivité locale

Source : CGI

Encadré 7 : Amélioration du cadre légal de la contribution au développement dans le secteur minier (CDL)

La loi de finances pour la gestion 2024 a apporté une amélioration au cadre légal de la CDL. De façon spécifique, le point 6 de l'article 297 du CGI est modifié pour rendre entièrement et uniquement redevable de la CDL, les exploitants de produits miniers.

De plus, le 17ème tiret de l'article 300 du CGI a été modifié pour prendre en compte les tarifs de la CDL sur le calcaire. En effet, pour corriger cette omission les concepts de « gravier, sable, latérite » sont remplacés par le concept de « substances de carrières ».

Pour les produits miniers, le tarif de l'impôt est de 200 à 500 francs CFA par m^3 de gravier, sable, latérite et assimilés transportés et de 2000 à 5000 FCFA par camion de granite transporté.

7 Droits d'enregistrement et de timbre

7.1 Droits d'enregistrement[36]

L'enregistrement est une formalité fiscale qui entraîne le paiement d'un droit perçu au profit du budget de l'Etat.

Encadré 8 : Innovations apportées aux droits d'enregistrement et de timbre

Le code général des impôts a apporté les innovations ci-après aux droits d'enregistrement et de timbre : La réduction à 0,5% du droits d'enregistrement des marchés publics dont le montant est supérieur ou égal à 20 milliards ;

- Un travail important de simplification des dispositions ;
- Une précision sur les actes obligatoirement soumis à l'enregistrement ;
- La suppression de certains droits tels que les timbres de quittance ; l'enregistrement en débet, l'enregistrement des contrats de mariage ;

7.1.1 Contribuables assujettis

Sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf s'ils en sont exemptés par une disposition législative :

- les mutations de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- les ventes publiques de meubles ;
- les cessions de droit ou bail, de fonds de commerce ou de clientèle ;
- les cessions d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de créances négociables ;
- les actes de sociétés limitativement visés par le présent titre ;
- les partages de sociétés, d'indivisions ou de communautés ;
- les baux portant sur des biens meubles ou immeubles, le crédit-bail immobilier ;
- les marchés et commandes publics portant sur la fourniture de biens, de travaux ou de services et les contrats de sous-traitance de ces marchés ;
- les rentes ;
- les mutations à titre gratuit ;
- les actes judiciaires ;
- les actes visés aux articles 353 et 354 du code général des impôts.

Les actes autres que ceux énumérés ci-dessus peuvent être présentés volontairement à la formalité de l'enregistrement par toute partie intéressée.

Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être enregistrés dans un délai d'un mois sous peine des sanctions prévues par l'article 493 du CGI.

7.1.2 Exonérations et exemptions

Les exonérations et exemptions sont notamment relatives aux actes suivants :

- ✓ les actes dont les droits sont à la charge de l'État, des collectivités locales, des établissements publics sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les actes dont les droits sont à la charge de la caisse nationale de sécurité sociale sont enregistrés « gratis » ;

[36] CGI, art. 317-398

- ✓ les actes dont les droits sont à la charge des associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont la donation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles sont constituées à raison de 80% au moins des fonds publics sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les actes dont les droits sont à la charge des personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la législation en vigueur sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les actes de mutations d'immeubles faits au nom des sociétés commerciales ou industrielles pour des transactions ne dépassant pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA sont enregistrés « gratis » ; l'exonération est accordée à condition que la société cessionnaire détienne l'immeuble pendant au moins 10 ans avant la cession. La cession avant l'expiration de ce délai donne lieu à l'exigibilité immédiate des droits non acquittés préalablement, avec application de la sanction prévue aux articles 487 et 488 du CGI ;
- ✓ les ventes à crédit et locations-ventes de maisons ou d'appartements dont le prix ou la valeur vénale unitaire ne dépasse pas six millions (6 000 000) de francs CFA sont enregistrés « gratis » , le prix du terrain lui-même étant taxé au tarif ordinaire des mutations immobilières ;
- ✓ les actes de formation de sociétés et des groupements d'intérêt économique sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les actes de prorogation, d'augmentation ou de réduction de capital et de dissolution des entreprises d'investissement à capital fixe ainsi que les actes constatant les prises de participations effectuées dans le capital d'autres sociétés par les entreprises d'investissement à capital fixe sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les actes de constitution ou d'augmentation de capital des sociétés immobilières comprenant l'État béninois parmi leurs actionnaires et ayant pour objet d'améliorer les conditions de l'habitat en République du Bénin, soit en facilitant la construction, l'achat ou l'assainissement de maisons d'habitation dites économiques ou à bon marché, soit en construisant elles-mêmes ces habitations en vue de la vente ou de la location sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les actes de location-vente ou de vente d'immeubles bâtis dont le prix n'excède pas vingt millions (20 000 000) de francs CFA hors taxe, effectués par les personnes physiques ou morales qui se consacrent, avec l'agrément et sous le contrôle de l'administration, au développement de l'habitat économique et social sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de validité portés devant la Cour suprême contre les actes des diverses autorités administratives sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les jugements et arrêts en matière de simple police, correctionnelle ou criminelle sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les décisions de justice rendues en matière commerciale portant des condamnations au paiement dont le montant est inférieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les jugements et arrêts favorables à l'État et aux collectivités locales ainsi que ceux qui les condamnent aux dépens, qu'ils soient enregistrés sur requête de l'État, de la collectivité ou de la partie gagnante sont enregistrés « gratis ». La décision est toutefois réputée non enregistrée à l'égard de la partie condamnée aux dépens qui doit être poursuivie pour le paiement des droits ;
- ✓ les engagements directs ainsi que tous les engagements par signature sont enregistrés « gratis » ;
- ✓ les contrats de prêts signés dans le cadre des activités de micro crédit dont le montant est inférieur à deux millions (2 000 000) francs FCFA et les contrats de prestation des missions d'enseignement dans les universités publiques sont exemptés de la formalité d'enregistrement,
- ✓ les mutations par décès sont enregistrées « gratis » ;

- ✓ les ventes de stock de marchandises corrélatives à la cession d'un fonds de commerce sont exonérées de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- ✓ les baux de biens meubles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés d'enregistrement ;
- ✓ les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d'une valeur n'excédant pas vingt millions (20 000 000) de francs CFA, la valeur des parts et portions de ces biens acquise par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait l'exploitation et participait effectivement à la culture ;
- ✓ les contrats de rentes viagères passés par les sociétés d'assurance sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats ;
- ✓ les ventes privées et aux enchères des œuvres d'art ;
- ✓ les actes cités à l'article 351 du CGI sont exemptés de la formalité de l'enregistrement.

7.1.3 **Assiette fiscale et barème d'imposition**

Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes, donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, le droit fixe n'est pas perçu, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

7.1.3.1 **Droits fixes**

Les droits d'enregistrement fixes comptent les tarifs distincts suivants :

- droit fixe de 2 500 francs CFA pour :
  - o les actes non soumis à l'enregistrement en vertu du CGI mais qui sont présentés volontairement à la formalité par les parties;
  - o les certificats de propriété;
  - o les acceptations et renonciations pures et simples de succession, legs ou communautés;
  - o tous actes et contrats exclusivement relatifs à la concession par l'auteur ou des représentants du droit de reproduire ou d'exécuter une œuvre littéraire ou artistique;
  - o les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers, ainsi que les clôtures d'inventaire. Il est dû un droit pour chaque vacation;
  - o les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel;
  - o les prisées de meubles;
  - o les testaments et tous autres actes de libéralités qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'avènement du décès du disposant;
  - o les mutations d'immeubles si le vendeur exerce son droit de retrait dans les délais conventionnels et au maximum sous un délai de cinq (5) ans suivant la date de la vente initiale et en cas de vente à réméré, les droits proportionnels ne sont dus qu'au moment de la vente initiale.
- droit fixe de 5 000 francs CFA pour :
  - o les jugements, ordonnances ou arrêts en matière gracieuse ou civile ;

- les mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs ou de bateaux servant à la navigation maritime ou intérieure.

- droit fixe de 10 000 francs CFA pour :
  - les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
  - les actes de prorogation des sociétés ainsi que les actes de fusion, scission et apports partiels d'actifs quels que soient la nature des apports et le mode de fusion ;
  - les actes portant augmentation de capital ;
  - les actes portant cession d'actions ou de parts sociales ;
  - le contrat de sous-traitance lorsque le titulaire d'un marché sous-traite tout ou partie de son contrat et que le marché principal prévoit la sous-traitance.
- droit fixe de 15 000 francs CFA pour :
  - les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;
  - les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d'appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;
  - les arrêts sur les jugements en matière gracieuse ;
  - les arrêts de la Cour suprême ;
  - les jugements ou arrêts rendus en matière sociale non assortis de condamnation ;
- droit fixe de 20 000 francs CFA et droits fixes pour les jugements ou arrêts rendus en matière de droit de propriété foncière ;
- droit fixe de 40 000 FCFA et de 70 000 FCFA respectivement pour les jugements en première instance et les arrêts des cours d'appel prononçant un divorce.

7.1.3.2 **Droits proportionnels**

Les droits proportionnels s'appliquent aux taux suivants :

- ✓ les bons de commandes et marchés publics dont le prix doit être payé par l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'État et autres personnes assimilées, sont assujettis à un droit de 1%. Ce taux est réduit à 0,5% pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 20 milliards de FCFA;
- ✓ les mutations à titre onéreux d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l'article 109 du code général des impôts sont soumises à un droit de 5% ;
- ✓ les adjudications à la folle enchère de biens immobiliers sont assujetties au droit de 5% mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté;
- ✓ les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2% ;
- ✓ les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, d'un office ou d'une charge sont soumises à un droit de 5% ;
- ✓ les ventes de stock de marchandises sont assujetties à un droit de 2%, à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article, dans un état distinct joint à l'acte enregistré. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le droit général de 5% s'applique ;
- ✓ toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée de cession de pas de porte, d'indemnité de départ ou autrement, est soumise au droit d'enregistrement de 5% ;

- ✓ les ventes publiques de biens meubles autres que ceux énumérés aux articles 334 et 335 du code général des impôts sont assujetties à un droit de 1% ;
- ✓ les mutations à titre onéreux de yachts ou bateaux de plaisance intervenues entre particuliers sont soumises aux droits d'enregistrement au taux de 1% avec un minimum de cinq mille (5 000) francs CFA ;
- ✓ les baux d'immeubles à durée déterminée, qu'ils soient à durée fixe ou à période, ainsi que les sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux de même nature et les baux à construction sont assujettis au droit de 1% ;
- ✓ les baux de biens meubles sont assujettis à un droit de 1% s'ils sont faits pour un temps limité et de 5% s'ils sont faits pour un temps illimité ;
- ✓ les ordonnances de toute nature, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts, y compris les décisions de la Cour suprême, sont passibles, sur le montant des condamnations prononcées, d'un droit de 5% ;
- ✓ les jugements ou arrêts rendus en matière sociale assortis de condamnation sont enregistrés au taux de 4% du montant de la condamnation prononcée ;
- ✓ les jugements ou arrêts de liquidation d'astreinte, quant à eux, sont passibles d'un droit de 25% du montant à recouvrer ;
- ✓ les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, sont soumis à un droit de 0,5% ;
- ✓ les constitutions de rentes perpétuelles ou viagères, ou de pensions à titre onéreux, leurs cessions, transports et autres mutations, ainsi que les remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sont assujettis à un droit de 1% ;
- ✓ les donations entre vifs sont assujetties à un droit proportionnel de 5%.

Il ne peut être perçu moins de 2 500 francs CFA pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 2 500 francs CFA de droit proportionnel. Les actes et déclarations exemptés de la formalité de l'enregistrement sont soumis au droit fixe de deux mille cinq cent (2.500) francs CFA en cas de présentation volontaire à la formalité ou sur réquisition.

7.2 **Droits de timbre**[37]

7.2.1 **Contribuables assujettis**

Les droits de timbre sont perçus sur une variété de documents officiels et sur certains biens et services. Les Droits de timbre sont groupés en quatre (4) grandes catégories dans le Code Général des Impôts. Il s'agit des droits de :

- ✓ timbre de dimension qui est exigé sur les actes légaux, judicaires et notariés ;
- ✓ timbre proportionnel qui touche certains instruments financiers tels les billets à ordre ou au porteur, lettres de change et mandats, retraites et ordonnances, tous effets négociables ou de commerce ;
- ✓ timbre-quittance qui est perçu sur les actes, reçus, décharges de crédit, facture, quittance ou ticket de vente ;
- ✓ timbre d'acte qui est exigé sur les cartes d'identité, les passeports les contrats de transport, permis et certificats internationaux, cartes grises, visites techniques, inscription de gag, autorisation de transport public (carte jaune), permis de conduire (carte rose), bulletin n°3 du casier judiciaire ou permis de chasse.

[37] CGI, art. 399-452

Encadré 9 : ***Application du droit de timbre-quittance de 1% sur les paiements en espèces***

Dans le but d'encourager l'utilisation des moyens de paiement électroniques et renforcer la transparence des transactions commerciales et financières au Bénin, l'article 423 du CGI a été complété par la LF 2025 pour introduire un droit de timbre-quittance de 1% sur les paiements en espèces supérieurs à 100.000 FCFA.

Pour le moment, ce droit de timbre-quittance ne concerne que les règlements effectués par les entreprises au profit d'autres entreprises ou au profit des particuliers. La déclaration et le versement de ce droit doivent se faire via la plateforme e-services dans le rubrique « AUTRES IMPOTS DECLARABLES SUR LA PERIODE EN COURS ».

Les modalités de contrôle ainsi que les sanctions relatives au non reversement de ce droit sont celles prévues en matière de TVA.

7.2.2 **Exonérations et exemptions**

Une série d'exemptions et d'exonérations aux droits de timbre sont prévues aux articles 402, 426 et 433 du Code Général des Impôts. L'article 402 est complété par les points ci-après : (i) les contrats de prêt signés dans le cadre des activités de micro-crédit dont le montant est inférieur à deux millions (2 000 000) francs CFA sont exonérés du timbre et (ii) les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé par l'Etat, les départements et les communes sont exonérés du timbre.

7.2.3 **Assiette fiscale et barème d'imposition**

Les taux des droits de timbre varient selon le type de timbre et certains paramètres propres à chaque timbre.

- Le timbre de dimension : le droit est fixé à 1.200 francs CFA, quelle que soit la dimension du papier.
- Le timbre proportionnel sur les effets : le tarif du timbre est fixé à 1 franc CFA par mille ou fraction de mille.
- Le timbre-quittance : le droit est fixé à 100 francs CFA par quittance.
- Le timbre d'acte : les droits de timbres sont de, pour :
    - les cartes d'identité : 300 francs CFA ;
    - les passeports ordinaires : 600 francs CFA ;
    - le visa de séjour ou de transit (arrêt de moins de 48 heures) : gratuit
    - le visa spécial touriste (0 à 8 jours) : gratuit
    - le visa de séjour jusqu'à un mois : 2.000 francs CFA
    - le visa de séjour jusqu'à trois (3) mois : 5.000 francs CFA
    - le visa de séjour jusqu'à six (6) mois : 10.000 francs CFA
    - le visa de séjour jusqu'à un an : 20.000 francs CFA
    - la carte de résident temporaire (1 an) : 20.000 francs CFA
    - la carte de résident ordinaire (3 ans) : 30.000 francs CFA
    - la carte de résident privilégié (10 ans) : 50.000 francs CFA
    - les contrats de transport de marchandises par air : 1.000 francs CFA ;
    - les connaissements maritimes : 3.000 francs CFA ;
    - la demande de permis international : 1.000 francs CFA ;

- la demande de certificat international : 1.000 francs CFA ;
- les cartes grises : 1.000 francs CFA pour les véhicules légers et motocyclettes d'une cylindrée égale ou supérieure à 50 cm^3, 5.000 francs CFA pour les véhicules automobiles dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 7CV, 10.000 francs CFA pour les véhicules automobiles dont la puissance est comprise entre 7 et 15CV, 15.000 francs CFA pour les véhicules automobiles dont la puissance est supérieure 15CV, 2.000 francs CFA pour les remorques et tracteurs agricoles, 10 000 francs et 20.000 francs CFA pour respectivement les remorques ou semi-remorques dont la charge utile est inférieure et supérieure à 2.500kg, 20.000 francs CFA pour les engins spéciaux de transport de travaux publics ou de manutention ;
- la visite technique des véhicules de transport : 2.000 francs CFA
- la mention d'inscription de gage sur vente à crédit d'un véhicule automobile : 1.500 francs CFA ;
- le droit de délivrance de l'autorisation de mise en service d'une voiture de transport en commun ou de transport mixte (carte jaune) : 1.000 francs CFA;
- l'autorisation de mise en service d'un taxi : 1.000 francs CFA
- l'autorisation de transport public de marchandises : 1.000 francs CFA;
- le permis de conduire de véhicule de toutes catégories : 2.000 francs CFA;
- la demande de duplicata de permis de conduire et la demande de transformation de permis usagé ou de brevet militaire en permis civil : 2.000 francs CFA;
- pour l'autorisation de conduire les véhicules « taxis », renouvelable annuellement : 1.000 francs CFA ;
- le bulletin n°3 du casier judiciaire : 375 francs CFA ;
- la série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprendra des timbres de 50, 100, 200, 250, 350, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 et 30.000 francs CFA.

8 Principaux régimes dérogatoires

8.1 Code des investissements

La Loi n°2020-02 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin, fixe les conditions, avantages et tous autres règles applicables aux investissements directs, nationaux et étrangers réalisés au Bénin.

REGIME		CARACTERISTIQUES	AVANTAGES FISCAUX PHASE D'INVESTISSMENT	PHASE EXPLOITATION
Régimes Privilégiés	Régime A	50 millions FCFA ≤ Montant hors taxes des investissements ≤ 1 milliard FCFA	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur : - les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la production, dans le cadre du programme agréé ; - les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d'un montant égal à 15 % de la valeur CAF des équipements.	-Exonération de l'IS et de l'AIB et de l'impôt minimum forfaitaire -Exonération de la contribution des patentes et licences -Réduction de 50% du montant du VPS
	Régime B	1 milliard FCFA < Montant hors taxes des investissements < 50 milliards FCFA	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur : - les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la production dans le cadre du programme agréé ;	-Exonération de l'IS et de l'AIB et de l'impôt minimum forfaitaire -Exonération de la contribution des patentes et licences -Réduction de 80% du montant du VPS

REGIME		CARACTERISTIQUES	AVANTAGES FISCAUX PHASE D'INVESTISSMENT	PHASE EXPLOITATION
			- les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d'un montant égal à 15 % de la valeur CAF des équipements ;	
	Régime C	Montant hors taxes des investissements ≥ 50 milliards FCFA	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS), sur le matériel et outillage, les véhicules utilitaires exclusivement destinés à la production et les pièces de rechange, objet du projet agréé.	-Exonération de l'IS et de l'AIB et de l'impôt minimum forfaitaire -Exonération de la contribution des patentes et licences -Exonération du VPS -Exonération de droits d'enregistrement en cas d'augmentation de capital
REGIMES SPECIAUX	Régime d'incitation sectorielle	Activités ou secteurs économiques jugés stratégiques pour les entreprises éligibles en régime A et B conformément à un décret pris en Conseil des Ministres	les entreprises éligibles au régime « A » peuvent bénéficier des avantages du régime « B » et, les entreprises éligibles au régime « B » peuvent bénéficier des avantages du régime privilégié « C ».	
	Régime des investissements spécifiques	Réalisation de projets : (i) d'infrastructures et d'équipements à usage touristique, culturel, sportif, sanitaire et éducatif (ii) d'infrastructure pour l'industrie et le commerce destinés notamment à l'entreposage de produits tels que le gaz, les	exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique, du timbre douanier, du prélèvement communautaire (PC), du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et du prélèvement de solidarité (PS) sur l'ensemble des investissements agréés.	régime du droit commun

REGIME		CARACTERISTIQUES	AVANTAGES FISCAUX PHASE D'INVESTISSMENT	PHASE EXPLOITATION
		hydrocarbures et les produits chimiques		

8.2 **Codes minier et pétrolier**

	Champ d'application	Exonération	Assiette fiscale & barème d'imposition	Perception de l'impôt
Code minier	Recherche et exploitation des gîtes de substances minières	Convention minière dûment signée par l'État béninois et le bénéficiaire	La valeur de la redevance ad-valorem est déterminée en fin d'année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau mine des produits vendus au cours de l'exercice considéré. ✓ pour les substances minières, les taux appliqués sont respectivement de 2%, 3% et 5% pour les métaux précieux, les métaux de base et autres substances minérales et les pierres précieuses. ✓ pour les substances de carrières, les taux appliqués varient entre 3 et 10% de la valeur de la production minière sur le carreau mine.	Ces redevances et taxes sont perçues en deux temps au plus comme les redevances domaniales

	Champ d'application	Exonération	Assiette fiscale & barème d'imposition	Perception de l'impôt
Code[38] pétrolier	Opérations pétrolières, opérations de transport et de stockage du pétrole sur le territoire de la République du Bénin	Le titulaire d'une autorisation d'hydrocarbures est exonéré de tous impôts et taxes intérieurs, notamment : En régime intérieur, ✓ l'impôt sur les sociétés ; ✓ l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB) ; ✓ l'impôt sur les distributions de bénéfices ; ✓ les impôts et taxes de quelque nature que ce soit sur les intérêts et autres produits des sommes empruntées par le titulaire pour les besoins des opérations pétrolières ; ✓ les droits d'enregistrement et de timbre consécutifs à la constitution des sociétés et aux augmentations de capital ; ✓ la taxe foncière unique à l'exception de celle exigible sur les immeubles à usage d'habitation ; ✓ la contribution des patentes. En régime douanier, Exonération de tous droits et taxes d'entrée à l'exception de la TS, du PC, PCS pendant les 05 premières années	Trois formes d'imposition : la redevance ad-valorem d'exploitation d'hydrocarbures, la taxe oil et la taxe superficiaire. ✓ redevance ad valorem assise sur la production nette d'hydrocarbures. Ce taux varie entre 10 et 15% pour le pétrole brut et 2,5 à 5% pour le gaz naturel ✓ le taux de la taxe oil dont l'assiette, définie à l'article 111 du code pétrolier ne peut être inférieur respectivement à 45% et 40% pour les zones contractuelles d'exploitation situées dans la zone conventionnelle et la zone offshore profond ou très profond. ✓ redevance superficiaire annuelle calculée selon le barème ci-après : ➢ Autorisation de recherche • période initiale : 500 FCFA/km²/an • 1ère période de renouvellement : 1.500 FCFA/km²/an • 2ème période de renouvellement : 2.500 FCFA/km²/an • prorogation : 5.000 FCFA/km²/an ➢ autorisation d'exploitation	✓ La redevance ad valorem et la taxe oil sont perçues, pour tout ou une partie, soit en espèces, soit en nature. Lorsqu' ils sont perçus en espèces, ils sont liquidés mensuellement à titre provisoire, et trimestriellement à titre définitif et payés ou plus tard le 25 du mois suivant le mois ou le trimestre pour lequel ils sont liquidés. Lorsque la redevance ad valorem et la taxe oil sont perçus en nature, ils sont liquidés mensuellement. ✓ la liquidation et le recouvrement de la redevance superficiaire sont effectués annuellement par le

[38] Loi n°2019-06 du 15 novembre 2019

	Champ d'application	Exonération	Assiette fiscale & barème d'imposition	Perception de l'impôt
		suivant l'octroi de l'autorisation d'exploitation sur les produits, véhicules, matériaux, machines et équipements destinés directement, exclusivement et à titre définitif aux opérations pétrolières et non disponibles à l'achat ou à la location sur le territoire de la République du Bénin. Cette exonération s'étend aussi aux fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées destinées aux produits, véhicules, matériels, matériaux machines et équipements bénéficiant des dites exonérations sous les mêmes conditions.	• période initiale : 1.500.000 francs CFA/km²/an • période de renouvellement : 2.000.000 francs CFA/km²/an ➢ autorisation de transport et de stockage • 1.500.000 francs CFA/km²/an pour la portion de cette autorisation située sur la partie terrestre du territoire.	ministère en charge des hydrocarbures sur la base de la situation au 1er janvier de l'année en cours. Elle est payée au trésor public au plus tard le 31 janvier de l'année concernée.

8.3 **Code de l'électricité**

	Contribuables assujettis	AVANTAGES FISCAUX		
		En Phase de conception, de réalisation ou d'extension et de renouvellement	En phase d'exploitation	Avantages fiscaux et douaniers complémentaires
Régime fiscal et douanier des projets	Titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants	Exonération totale des impôts, taxes et droits perçus par l'État et les collectivités territoriales, à l'exception des taxes de voirie, de la taxe statistique et de tout prélèvement communautaire.	✓ Énergies non renouvelables les titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants sont soumis aux régimes fiscal et douanier de droit commun À titre dérogatoire : - les équipements et pièces de rechange de I 'unité de production ainsi que les combustibles bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique et des prélèvements communautaires ; - les matériels et équipements professionnels destinés de manière temporaire à la réalisation et /ou à I 'exploitation des investissements, bénéficient du régime d'admission temporaire. ✓ Énergies renouvelables les titulaires des titres d'exploitation et leurs sous-traitants sont exonérés : - des droits et taxes de douane à l'importation des biens destinés exclusivement à l'exploitation du projet, à l'exception des taxes communautaires, de la taxe de voirie, de la taxe statistique et de la taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; - de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;	Les personnes physiques et morales bénéficiant des avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi portant code de l'électricité ne sont pas exclues du bénéfice de ceux prévus par le Code des investissements en République du Bénin.

	Contribuables assujettis	AVANTAGES FISCAUX		
		En Phase de conception, de réalisation ou d'extension et de renouvellement	En phase d'exploitation	Avantages fiscaux et douaniers complémentaires
			- de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigible en régime intérieur sur les acquisitions des biens, services et travaux de toute nature destinés exclusivement à l'exploitation du projet ; - de la contribution des patentes pendant les cinq (05) premières années; - de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). Les matériels et équipements professionnels, destinés de manière temporaire à la réalisation et/ou à I 'exploitation des investissements bénéficient du régime d'admission temporaire.	
Régime fiscal et douanier des acquisitions d'énergie primaire et d'énergie électrique	✓ L'achat d'énergie primaire pour les besoins de la production d'énergie électrique destiné au service public ainsi que I' importation de l'énergie électrique bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes perçus à l'entrée, à I 'exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique et des prélèvements communautaires. ✓ L'achat d'énergie électrique par les distributeurs auprès de producteurs indépendants d'électricité est exonéré de la TVA. ✓ Les exonérations ne s'appliquent pos aux redevances pour services rendus par des entités publiques ou assimilées.			

8.4 **Zone Économique Spéciale (ZES)[39]**

REGIME		CARACTERISTIQUES	AVANTAGES FISCAUX	
			PHASE D'INVESTISSEMENT	PHASE EXPLOITATION
Régime de la promotion des échanges intracommunautaires ou régime de type 2	Régime 2-A	Montant hors taxes des investissements compris entre 10 milliards et 20 milliards	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur : - les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la production, dans le cadre du programme d'investissement ; - les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d'un montant égal à 15 % de la valeur coût assurance et fret des équipements.	0 à 12 ans - exonération de l'IS, de l'AIB et de l'impôt minimum forfaitaire ; - exonération de la contribution des patentes et licences ; - réduction de 50% du montant du versement patronal sur salaires. Au-delà de 12 ans : - régime de droit commun pour l'impôt sur les sociétés à 15%.
	Régime 2-B	Montant hors taxes des investissements supérieur à 20 milliards mais inférieur à 50 milliards	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur : - les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la	0 à 15 ans - exonération de l'IS, de l'AIB et de l'impôt minimum forfaitaire ; - exonération de la contribution des patentes et licences ; - réduction de 80% du montant du VPS Au-delà de 15 ans

[39] Loi N° 2022-38 du 03 janvier 2023

REGIME		CARACTERISTIQUES	AVANTAGES FISCAUX	
			PHASE D'INVESTISSEMENT	PHASE EXPLOITATION
			production dans le cadre du programme agréé ; - les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d'un montant égal à 15 % de la valeur CAF des équipements.	- régime de droit commun pour l'impôt sur les sociétés
	Régime 2-C	Montant hors taxes des investissements supérieur ou égal à 50 milliards FCFA	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur : - les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la production, dons le cadre du programme agréé ; - les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés.	0 à 17 ans - exonération de l'IS, de l'AIB et de l'impôt minimum forfaitaire ; - exonération de la contribution des patentes et licences ; - exonération du montant du VPS ; - exonération du droit d'enregistrement en cas d'augmentation de capital. Au-delà de 17 ans - régime de droit commun pour l'impôt sur les sociétés.
Régime d'exportation ou régime de type 1			Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'"exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du prélèvement communautaire (PC), du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur :	0 à 15 ans : - exonération des droits de douanes sur les matières premières ; - exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'acompte sur impôt assis sur les

REGIME	CARACTERISTIQUES	AVANTAGES FISCAUX	
		PHASE D'INVESTISSEMENT	PHASE EXPLOITATION
		- les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la production, dons le cadre du programme d'investissement ; - les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dons la limite d'un montant égal à l5% de la valeur coût assurance et fret des équipements.	bénéfices et de l'impôt minimum forfaitaire ; - exonération de la contribution des patentes et licences ; - exonération du droit d'enregistrement en cas d'augmentation du capital ; - exonération du montant du versement patronal sur salaires ; au-delà de 15 ans : - exonération des droits de douanes sur les matières premières ; - régime de droit commun avec un taux réduit pour l'impôt sur les sociétés à 15%